

赢证券有限公司
Win Securities Limited

证券买卖条款

保证金融资及保证金规定

有关香港个人资料（私隐）条例之通告

证券买卖条款

致:赢证券有限公司

香港湾仔港湾道30号新鸿基中心25楼2537-2539室

证券及期货条例（香港法例第571章）之持牌法团，获准许进行第1类（证券交易）及第7类（提供自动化交易服务）。

香港联合交易所有限公司参与者
证监会注册编号：AVG213

本人／吾等（简称「**客户**」）特此同意下列条款（「**条款及条件**」）将适用于赢证券有限公司（简称「**赢证券**」或「**本公司**」）按其绝对酌情权不时向客户提供的所有证券交易服务及相关服务。

本公司将不时修订及/或补充之条款及条件（以及任何附件）及由客户或其代表填写的《客户数据表格》以及就有关交易发出的任何确认书，成交单据，条款书及认购文件（或类似性质的文件）（合称「**协议**」）构成具法律约束力的合同，并在客户给予指示时或通过向本行作出买卖指令后生效。赢证券可不时按其绝对酌情决定全部或部分修改本条款及条件。

1. 定义及释义

1.1 在此等条款中，除文义另有所指外，下列词语及词句应具下列含意：

「 接纳通知 」	具有本条款及条件第6.5条给予的涵义；
「 户口数据 」	指关于证券户口的任何数据，包括但不限于户口号码、户口结余或价值、户口的总收入和收支；
「 附属人 」	就任何特定一方而言，指任何法律实体而在任何时间，此实体直接或间接控制该特定一方、受该特定一方控制或与之共同受到控制或该等实体的董事、高级职员或雇员；
「 适用法律法规 」	指：(i)任何适用的本地或外地法律、法例、法规、付款要求、指示、指引、规则、实务守则，不论是否与两个或以上司法管辖区的政府或监管机关之间订立的政府与政府间的协议有关；及(ii)赢证券与任何司法管辖区的任何政府或税务机关之间的协议；包括但不限于FATCA及按照FATCA而签订的任何适用的政府与政府之间的协议；
「 被授权人 」	指已经被客户指定或按有关之公司或其他程序由客户正式授权（有关文件须呈交赢证券并须获得其接纳以兹证明）代其执行与本协议有关事宜之个人（多位或一位）。在赢证券未收到客户合适的书面通知撤销该项授权前，该等人士应为有效之被授权人。客户如属个人，除客户另行通知赢证券外，获授权人士应包括客户本人。「被授权人」亦指多位被授权人中的任何一位；
「 客户证券规则 」	指证监会根据不时修订的证券及期货条例第148条下订立之证券及期货（客户证券）规则（香港法例571H章）
「 客户款项规则 」	指证监会根据不时修订的证券及期货条例第149条下订立之证券及期货（客户款项）规则（香港法例571I章）；
「 客户款项常设授权 」	指客户赋予赢证券之客户款项常设授权。该客户款项常设授权根据第14条的条款订立，并经不时修订或补充；
「 客户证券常设授权 」	指客户赋予赢证券之客户款项常设授权。该客户款项常设授权根据第15条的条款订立，并经不时修订或补充；
「 保管代理人 」	指赢证券在香港或海外地区所雇用的其认为适当之代理人、联系人、分保管人、代名人。此等人士代赢证券持有证券或其他资产、支付或收取、交付或交换或收集各类证券及其他资产或代赢证券履行其作为协议项下所订定之保管人责任。为免生疑问，该等保管代理人亦应包括任何结算系统；
「 客户数据表格 」	指含赢证券所需客户数据的并由赢证券指定格式的客户数据表格；
「 数据 」	指后附关于私隐条例的通函内定义的个人资料或信息；
「 电子指示 」	具有本条款及条件第19.2条给予的涵义；
「 违约事项 」	具有本条款及条件第20.2条给予的涵义；
「 交易所 」	指香港联合交易所有限公司；
「 FATCA 」	指美国的《1986年国内税收法》（不时修订）第1471至1474条以及任何附属、类似或相似的法例、条约、政府与政府间的协议、法规、指示或不不论香港以内或以外的任何管辖区的任何机关的其他官方指引；
「 港元 」	具有本条款及条件第29条给予的涵义；
「 香港 」	指中华人民共和国香港特别行政区；
「 身份资料 」	具有本条款及条件第5.2条给予的涵义；
「 指示 」	是指赢证券真诚地相信是由客户或被授权人发出的书面、口头或电子通讯，并为免存疑，应包括电子指示；
「 贷款 」	具有本条款及条件第6.5条给予的涵义；
「 损失 」	指任何损失、损害赔偿、诉讼、申索、索求、行动、责任、讼费、刑罚、罚款、税项、费用及支出等，包括但不限于任何直接或间接、特别或招致的损失（不论有关合约方是否知悉发生该等损失的可能性或对其有合理预测）、任何盈利损失、收入损失、商誉或声誉的损害、损失合约或生意机会、损失款项用途、无法收回款项、错误缴付款额、

	利息及任何其他对第三方任何性质的责任；
「市场要求」	指所有宪法、法律、规则、法规、附例、惯例做法、裁定、解释、标准、规定条款、相关市场、政府或监管机关、交易所和结算所的任何征费和行政要求；
「客户款项」	具有本条款及条件第16.1给予的涵义；
「新上市证券」	具有本条款及条件第6.6条给予的涵义；
「场外交易」	具有本条款及条件第29条给予的涵义；
「要约」	具有本条款及条件第6.5条给予的涵义；
「私隐条例」	指香港法例第486章《个人资料（私隐）条例》；
「人士」	指个人、法团、公司、合伙业务、合资企业、信托、产业、有限责任公司、非法团组织或其他实体；
「潜在违约事项」	具有本条款及条件第18.1条给予的涵义；
「规定条款」	指按照某特定市场的市场要求属强制性而赢证券与该市场某参与者签订以使赢证券执行指示代其于该市场进行交易的任何客户协议的条款；
「退款」	具有本条款及条件第6.8条给予的意思；
「相关人士」	具有本条款及条件第3.5条给予的意思；
「还款日」	具有本条款及条件第6.9条给予的涵义；
「规管人」	具有本条款及条件第5.1条给予的涵义；
「附表」	具有本条款及条件第18.1条给予的涵义；
「证券」	指 (1) 股票、股份、基金单位及其他股本证券； (2) 债券、票据及其他债务证券； (3) 现货及远期合同、期权、权证、期货、顺差合同、掉期、外汇及衍生工具（不论是否与任何上述任何产品或与任何金钱、指数或其他资产、物业或对象有任何关连的）；及 (4) 任何其他不同种类的投资，不论该投资产品有否在任何交易所或市场上市或进行交易，或由私人配售或公开发售；亦不论该投资产品是否由证书或其他文件（不论是不记名的或是可转让的或其他种类的文件）构成、代表或证明或在发行人、结算所、存管处，保管人或任何其他人士的簿册登记中登录，以构成、代表或证明有关利益。亦包括对任何发行人、结算所、存管处、保管人或任何其他人士就上述任何投资产品可行使的权益，及与任何上述投资产品有关的其他权益、利益及收入；
「证券户口」	指赢证券以客户的名义在其账簿上开立的用以记录客户证券交易的任何户口；
「系统服务」	具以下第19.1条之释义；
「结算户口」	指客户数据表格中由客户指定为结算户口的银行账户或客户不时以书面通知赢证券客户的其他银行账户；
「证券交易委员会」	具有本条款及条件第29条给予的涵义；
「证监会」	指香港证券及期货事务监察委员会；
「证券及期货条例」	指香港法例第571章《证券及期货条例》；
「卖空指示」	指： (a) 除(b)段另有规定外，指为某客户而作出的出售证券指示，而就有关证券而言，该客户凭借以下事实而具有一项实时可行使而不附有条件的权利，以将有关证券转归于其购买人的名下： (i) 该客户已根据某证券借贷协议： (A) 借用有关证券；或 (B) 获得该协议的对手方确认该对手方备有有关证券借予该客户； (ii) 该客户具有可用以转换为或换取与该指示相关证券的其他证券所有权； (iii) 该客户具有可取得与该指示相关的证券的期权； (iv) 该客户具有可认购及可收取与该指示相关的证券的权利或认购权证；或 (v) 该客户按照证监会所描述之规定与其他人士签订协议或安排。 (b) 就(a) (ii)、(iii)、(iv)或(v)段而言，如该客户已于作出出售证券指示时发出不附有条件获取有关证券的指示，则不包括该出售证券指示；

「供货商」	具有本条款及条件第19.2条给予的涵义；
「系统」	具有本条款及条件第19.2条给予的涵义；
「第三方供应部件」	具有本条款及条件第19.2条给予的涵义；
「最终受益人」	具有本条款及条件第5.2条给予的涵义；

- 1.2 本协议内使用的单数词应包括其复数词，而对某性别的提述包括所有各种性别。对人士的提述包括商号、独资公司、合伙商号及公司，反之亦然。
- 1.3 标题：本条款及条件中任何条款的标题或题称并不应影响该条款或其他任何条款的意义。

2. 证券户口

- 2.1 客户须开立及维持证券户口以记录所有按照协议为客户进行之证券交易。
- 2.2 就有关转移证券入证券户口之事宜，客户须自行安排及指示转让方转让证券予赢证券并自行承担相关的费用及开支。在赢证券确实收悉证券之前，证券并不会记录入证券户口。
- 2.3 赢证券将会在收到指示后在合理可行的情况下尽快安排转移在证券户口内客户之证券予其指示中所指定之第三方，惟须符合以下规定：
- 客户须负责促使第三方收取由赢证券转移之证券，及负责此等转让之所有处理及转让费用及收费；
 - 当证券正在进行转移至赢证券或保管代理人并以赢证券或保管代理人之名称登记时，证券不得被转移；及
 - 客户须无欠付赢证券任何债项。

3 指示及服务

- 3.1 赢证券谨此获授权按照并依据指示为客户买卖证券及以其他方式处理证券户口内或为证券户口持有的证券、应收款项或金钱，但赢证券拥有全权及绝对酌情权拒绝接受任何指示而毋须给予任何理由，亦毋须因其不接受或履行此等指示或未有通知客户此等不接受指示之原因而引起或与其有关的损失而负责。在不损前述一般性的前提下，若任何指示不清晰、或若赢证券收到矛盾的指示、或若赢证券真诚地相信指示涉及欺诈、伪造或未经授权或若执行任何该指示会违反对客户、被授权人及／或赢证券适用的法律或规例，赢证券可拒绝执行。
- 3.2 如客户及／或被授权人由多于一人组成，赢证券可接纳及执行其中任何一人下达的指示。
- 3.3 尽管客户与赢证券就规管证券户口之操作签订之开户书或其他协议之条款另有所指，赢证券获授权（但并无义务）接纳及履行任何透过电话、电子或其他媒介给予的就本协议有关任何证券交易或证券户口之款项转移的指示。任何有关证券户口或协议的指示若由任何一位能报上或键入证券户口之户口号码及其他赢证券要求的资料之人士所发出，该指示将被视为是由客户发出的适当、有效及对客户有约束力之指示。
- 3.4 赢证券可视所有给予的指示为完全授权及对客户具约束力，不论给予指示当时之情况或该等指示之性质或数额，及该等指示有任何错误、误会、缺乏清晰、传达错误、欺诈、伪造或未被授权（惟由香港具管辖权法院经最终及司法程序确定赢证券之严重疏忽、欺诈或蓄意过失则属例外）。客户同意对赢证券有明确责任，以防止其收到任何欺诈、伪造、错误或未被授权的指示。赢证券没有责任查询指示之真实性或证实发出或声称发出指示人士之身份、权力或真诚。
- 3.5 客户无条件地及不可撤回地同意全数弥偿赢证券及其附属人和他们各自的董事、股东、高级人员、雇员、代表或代理（合称「相关人士」），并确保赢证券及其附属人和相关人士不会（不论是直接或间接）由于按照本条款的规定同意执行及／或执行指示而受损害或蒙受损失。
- 3.6 赢证券为客户的执行代理人，而不会对客户或其当事人的任何证券交易的价值或特点作任何保证。
- 3.7 赢证券可根据其绝对酌情权决定透过任何附属人、任何交易所或结算所的参与者或有关市场的经纪并以何种形式执行客户的证券交易。赢证券惯常为客户的执行代理人，若赢证券本身作为客户的交易对手，则将会在有关的成交单据中向客户作出披露。赢证券将无须就源自有关的交易所中获取的任何佣金、报酬、利润或其他利益向客户作出任何交代。当赢证券作为客户的执行代理人，并与另一经纪订约，就任何交易向该客户提供服务时，客户确认，在此情况下，赢证券应被视为已经代客户订立该等交易，该协议也应作相应解释。倘若赢证券介绍客户给另一实体（不论是否赢证券的其中一位附属人，也不论是否在海外），而客户与该实体订立了独立于该协议的直接合同关系时，客户确认，赢证券无须就该实体任何种类或性质的任何行为或遗漏（包括因为该实体一方的欺诈、疏忽或故意违约而导致的）对其负责。
- 3.8 除非该客户向赢证券提供令赢证券满意之证明以通知赢证券该指示为一项卖空指示，客户承诺其不会提出任何涉及出售非由其拥有的证券的指示。客户进一步承诺在执行指示时，明示赢证券该指示为一项卖空指示及向赢证券提供文件证明该指示在可能需要之时间及方式获担保，并提供赢证券要求的数据。客户进一步确认，每一市场有其本身关于卖空的监管要求，并承诺遵从每一市场的相关要求。
- 3.9 客户不会及不会试图在任何禁止赢证券提供服务或禁止客户使用该等服务或赢证券不能对客户执行此等本条款及条件的国家或司法管辖区使用赢证券的服务。
- 3.10 客户在透过电子媒介使用赢证券的任何服务时，会采取合理审慎措施，包括但不限于每次接达赢证券的任何服务完毕时（包括但不限于以计算机）关闭浏览器或清除浏览器的快取。
- 3.11 赢证券可按其绝对酌情权决定行使或避免任何赢证券认为需要或合宜的行动，以符合适用法律法规及／或市场要求及／或防止或补救违反事项，赢证券及其附属人和相关人士均不应就任何行动或无法行事而产生或与此有关的任何申索、损失及损毁（不论是直接或间接）为客户或其当事人负责。再者，赢证券为了符合适用法律法规及／或市场要求而作出或不作出的任何事情对客户具法律约束力。

- 3.12 客户承诺不参与任何导致赢证券、其关联人或相关人士违反适用法律法规及／或市场要求，并应弥偿、保护及使赢证券、其关联人和相关人士不受客户在此协议的法律任下任何违反适用法律及法例的行为而产生或与此协议有关的任何损失、申索、赔偿及责任的损害，包括任何赢证券、其关联人或相关人士合理及需要招致的费用。
- 3.13 客户应履行所有相关市场及交易所（包括但不限于证券及期货（合约限量及须申报的持仓量）规则）适用的申报要求，及不超过根据相关市场及交易所规定的合约限量及须申报的持仓量所载之期货类别及种类订明限额（如有）。客户承认赢证券不应（适用法律法规要求除外）为客户的交易指示、申报或汇报责任（包括根据证券及期货条例第XV部或相等法例（如适用））负责，并承诺不依赖赢证券以解除其于适用法律法规下的交易指示、申报或汇报之责任。

4. 角色冲突、保留回佣及非金钱利益安排

- 4.1 赢证券可透过代理人及／或以直接或间接方式（或透过赢证券另一客户）与赢证券的关联对手方代客户（不须事先取得客户同意）执行交易，尽管有可能产生利益冲突。即使赢证券或其关联人有直接或间接利益（不论重大与否），赢证券可代客户（不须事先取得客户同意）执行交易，包括但不限于：作为另一方代理人；作为当事人出售其财产；在交易中从其他方及／或客户收取及保留其佣金；在知悉其他相关交易情况下执行交易；作为证券或其他客户买卖之证券或其他投资的持有人、经纪人或市场庄家，以其他方式对发行证券或证券发行人有所参与或持权益。赢证券如获得任何有关利益或在事件中产生实际或潜在利益冲突，应采取合理步骤确保客户在事件中获得公平对待。
- 4.2 赢证券可保留其在为客户买卖证券时从经纪或其他人士所获得的(1)任何由该投资产生的现金或金钱性质的回佣；及(2)明显地对客户有利的有关物品及服务及非金钱性质的利益。这些服务可包括，例如：对于个别股票在市场上的相对优势之分析及调查或使用数据、报价服务及其他数据文件。
- 4.3 在任何情况下，如赢证券或任何其关联人士保留现金或金钱性质的回佣，或物品、服务或非金钱性质的利益，赢证券必须确保（按情况而定）：(1)交易的执行符合最佳执行条件的原则；(2)由客户支付之经纪佣金并不高于一般提供全面服务的经纪所收取的佣金比率；及(3)向客户披露有关的回佣及其大概价值。
- 4.4 赢证券亦可能为投资组合经理提供物品、服务或现金的回佣，惟此举必须符合证券及期货条例不时订明有关保留回佣、非金钱性质利益及关联交易的规定。

5 客户资料

- 5.1 赢证券、其关联人和相关人士获授权对客户及其当事人进行或促使他人对客户及其当事人进行信贷调查或任何检查和查询（包括但不限于尽职调查、法律及／或监管调查及／或检查），并就此接触任何相关各方包括客户的银行。受限于本条款及条件第22.6条和客户在私隐条例下的权利，赢证券及其关联人获授权披露所取得的任何此等资料给：
- 任何交易所、市场、结算所、上市公司、官方机构或规管机构包括交易所和证监会（合称「**规管人**」）以便协助该规管人进行其调查或查询；
 - 其任何分公司或联属人和他们的任何高级人员或雇员；
 - 赢证券及其联属人的任何专业顾问；及
 - 任何第三者服务提供商、经纪、代理、保管人、结算所、存管处或关于执行指示或符合赢证券在该协议下对客户负有的义务的类似机构。
- 5.2 在协议中：
- 「**最终受益人**」一词指就本协议中赢证券为客户进行或将进行的任何交易而言的下列个别或每个人士，该人士
 - i. 为委托人，客户在该交易中作为该人士的代理人，或
 - ii. 享有该等交易的商业或经济利益及／或承担其商业或经济风险，或
 - iii. 最终负责为该等交易发出指示；及
 - 「**身份资料**」一词，就任何人士而言，指该等人士的真实及全部的身份证明，包括该等人名的别名、地址、职业及联络详情。
- 5.3 客户同意如果赢证券或其任何联属人接获规管人的查询，包括关于交易的查询，以下条文将适用：
- 客户须应赢证券的要求，实时向赢证券、相关联属人或规管人提供所要求提供的数据，其中可能包括进行交易户口（不论是全权委托或非全权委托性质）的客户的当事人的身份及联络详情、户口资料、客户或其当事人的财务及任何其他数据，以及交易的最终受益人，或如最终受益人为不同人士，则为交易发出指示的该方；
 - 如果客户正就一项集体投资计划、全权委托户口或酌情信托进行交易，客户须应赢证券的要求，实时提供集体投资计划、全权委托户口或酌情信托的身份及联络详情，以及指示客户代表集体投资计划、全权委托户口或酌情信托进行交易的该等人士的身份及联络详情；
 - 如果客户正就一项集体投资计划、全权委托户口或酌情信托进行交易，客户须在可行情况下，于其代表集体投资计划、全权委托户口或酌情信托的投资全权委托失效时，尽快通知赢证券。彼亦须应赢证券的要求，实时提供发出该交易指示的人士或（若适用）给予指示以至该交易指示被发出的人士的身份及联络详情；
 - 如果客户知悉其客户为相关客户的中介人，而并不知悉为其进行交易的该相关客户的身份及联络详情，彼确认：

- i. 彼与其客户已作出安排，于被要求时有权实时从客户取得第 5.3(a)、(b)及(c)条列明的资料，或促使取得该等资料；及
- ii. 彼将应赢证券的要求，就有关交易实时向其发出进行交易指示的客户，要求取得该等资料，并于从其客户取得或促使取得该等资料后，随即向规管人提供该等数据；及
- 如果客户处于具备客户保密法例的司法管辖区，彼同意根据以上条文披露资料。如果客户代表其客户行事，而有关保密法禁止作出披露，客户将促使该宗交易最终受益人的同意，披露任何根据以上段落要求的资料。此外，客户作为一名客户，同意豁免任何适用客户保密法例所提供的保障，或客户作为一名对手方或中介人，同意促使相关之交易最终受益人对该等保障作出书面豁免。

客户根据此等条款所履行的责任于任何交易完成或此协议终止后依然有效

- 5.4 尽管有第5.3条的规定，客户承诺在赢证券或其任何附属人不时要求下向其提供有关客户的身份数据、户口数据、财政状况和赢证券要求的关于客户或其当事人的任何其他数据（包括但不限于对证券户口及／或透过证券户口进行的交易合同中之最终受益的人士之身份）。当所提供或与本协议有关的数据有任何重大变化时，客户及赢证券或其任何附属人均各自向对方承诺通知对方有关变化。

6 购买公开售股／配售、新上市及其他证券

- 6.1 客户授权赢证券（于应客户指示时）作为其代理，就新上市公司的公开售股及／或在交易所上市公司的证券配售，申请认购或购买证券，不论是单一或联同其他客户的申请或联同赢证券附属人进行大量申请，以令客户受益或令最终受益人受益。客户承诺对于赢证券为客户提供之有关公开售股及／或配售的任何招股书及其他售股文件，就其准确性或完整性或任何错误陈述，赢证券概不负责。
- 6.2 客户确认及声明，其向赢证券作出指示，就新上市公司的公开售股及／或在交易所上市公司的证券配售申请认购或购买证券之时：
- 彼已阅读及了解相关的招股书、申请表格及／或其他相关售股文件，以及彼之申请须符合有关招股书、申请表格及／或其他相关售股文件（包括相关发行人确定证券最终订价的酌情权）订明之条款及条件，或如果没有任何书面售股文件，彼完全了解相关认购／购买的条款及条件；
 - 彼符合资格认购或购买该等证券，并且会遵守或已遵守有关招股书、申请表格及／或其他相关售股文件订明的条款及条件，或如果没有任何书面售股文件，彼会遵守或已遵守相关认购／购买的条款及条件；
 - 赢证券拥有一切应有的权力，代表客户作出有关申请；
 - 赢证券代表客户作出的申请，是由客户或代表客户（为客户或最终受益人利益）作出及有意作出的唯一申请，同时客户授权赢证券于任何申请表格（或以其他方式）向交易所或向任何其他适当人士作出相同的披露及保证；及
 - 彼按照相关招股书、申请表格及／或其他相关售股文件对证券申请人的要求作出一切陈述、保证及声明，或如果没有任何书面售股文件，彼按照相关认购／购买条款及条件对申请人的要求作出一切陈述、保证及声明。
- 6.3 客户进一步确认由一家从事证券买卖业务的非上市公司作出的申请，而客户对该公司行使法定控制权，则该申请应被视为基于客户利益而作出。客户同意及明白相关证券发行人或卖方（及其代理人）拥有绝对酌情权，拒绝或接受赢证券代表客户作出的申请，或只接纳部份申请。如果客户的申请遭拒绝或只获部分接纳，不论是否由于与客户申请有关的原因所导致，在无严重疏忽或蓄意失责的情况下，赢证券及其附属人和相关人士均毋须就该等拒绝或部份接纳而向客户或任何其他人士负上责任。如果赢证券代表其客户作出大量申请，客户同意如果有关申请只获部份接纳，赢证券拥有全权及绝对酌情权，按其基准挑选（赢证券拥有全权及绝对酌情权）的客户分配证券。
- 6.4 客户进一步确认由一家从事证券买卖业务的非上市公司作出的申请，而客户对该公司行使法定控制权，则该申请应被视为代表客户作出。
- 6.5 于接获客户的口头或书面要约（「**要约**」）后，赢证券可按其全权及绝对酌情权，透过向客户发出列明贷款条款及其他详情的接纳通知（「**接纳通知**」），向客户授出一项贷款（「**贷款**」），专门用作客户认购或购买于公开售股及／或配售寻求上市的新上市证券（「**新上市证券**」）。本条款及条件被视为对照要约纳入接纳通知。赢证券一旦发出接纳通知，客户不得撤销要约。
- 6.6 新上市证券的付款将以赢证券（或其代名人的名称）的名义支付，但由客户独自负责支付及承担风险。客户确认其认购或购买新上市证券的申请（由赢证券或赢证券代名人作出）可能不获相关证券发行人或卖方接纳，但客户仍须支付贷款利息。
- 6.7 尽管申请是由赢证券代客户发出，若由于申请不成功，发行人或卖方退还的任何性质付款（「**退还款项**」），而该款项不超过客户结欠的贷款及未偿还的款项，客户对该等款项均无任何权利、所有权、利益或申索。
- 6.8 每笔贷款连同附带之累算费用及利息将于以下情况到期偿还：(i)于催缴时，或(ii)于新上市证券预定于交易所上市当日，两者以较早者为准；如果任何新上市证券申请不成功或只是部份成功，退还款项须实时用于偿还欠付贷款及附带之累算费用及利息，无论其时是在接纳通知注明的偿还日期（「**偿还日**」）之前或之后。
- 6.9 客户同意收款银行、保管人或代名人可向赢证券实时缴付所有有关不成功申请的退还款项，赢证券获授权指示收款银行、保管人或代名人采取其认为适当或其他适当行动，取得该等款项。
- 6.10 客户谨此授权赢证券全权酌情质押及赋予新上市证券及所有与认购新上市证券有关的款项（包括退还款项）任何性质的抵押权益（包括所有从中获得的权利及权益），包括向赢证券就全部或部分贷款资金提供通融以至任何第三方受益人。
- 6.11 客户应签订及签署所有转让书、授权书、委托书及其他文件，并执行所有赢证券要求的行动及事宜，使赢证券及任何有关人士可完全取得此第6条提及的抵押权益，包括但不限于完成赢证券的新上市证券拥有权或使赢证券以其代名人或任何其他第三方的名义获授予该新上市证券。
- 6.12 客户须按照接纳通知订明之息率，向赢证券缴付贷款利息，有关利息应就由客户提取贷款当日（如接纳通知所订明）至最终偿还贷款日期间由赢

券按365天基准（或于接纳通知内订明的其他基准）确定之每日累算基准计算。

- 6.13 在没限制第10条的一般性的前提下，若客户未有在偿还日偿还该贷款，赢证券拥有绝对权利在毋须通知客户的情况下，以赢证券认为合适及适当的方式及价格出售全部或部分新上市证券，及摊分其款项以偿还尚未缴纳的贷款、有关出售的费用及任何累计的费用及利息。客户无权就有关出售造成的损失向赢证券申索。
- 6.14 客户同意完全弥偿及使赢证券、其联属人及相关人士不受任何对赢证券、其联属人及相关人士的申索、行动、责任及法律程序的损害，并承担该等人士可能承受与此贷款有关的所有损失（包括法律费用）。赢证券、其联属人及相关人士在任何情况下毋须对客户在任何损失及因透过或向其完成申请的任何商号或公司违约、破产、行动或疏忽招致的损失负责。

7 抵销

- 7.1 在不抵触按此条款已向赢证券作出的其他授权下，客户授权赢证券或其联属人可（在不对任何损失负责下）将赢证券或其联属人按协议为客户买卖证券所产生的任何客户应收款项用作抵销客户因该买卖应付予赢证券的帐款。客户同时授权赢证券处置其持有的任何客户证券，以结清任何客户附有由赢证券或其有联系实体（按证券及期货条例定义）或任何其他人士承担或替其承担的任何责任。

8 交易惯例

- 8.1 赢证券在适当考虑过市场惯例、适用规例及对所有客户是否公平之后，可决定在执行指示时的优先次序。
- 8.2 赢证券可在未有事前知会客户的情况下，根据适用法律法规，将客户的指示与其他客户的指示合并执行。如果未有足够的证券以满足此等经合并的指示，赢证券可在适当地考虑市场惯例及对客户是否公平后，将有关交易向其客户分配，惟相对赢证券为自己户口的指示，客户的指示将获优先处理。
- 8.3 对于因为通讯设施的损坏或失灵而导致指示的传送出现延误或失败，或任何其他赢证券无法控制的延误或失败，赢证券将无须承担责任。
- 8.4 由于客观环境的限制及证券价格迅速转变，赢证券可能未必能够全数执行或依照在某个时间的报价或按照「最佳价」或「市价」执行客户的指示，但客户仍同意受有关交易的约束。
- 8.5 取消或修改指示的要求只可在有关指示获执行之前作出，并须视乎是否获赢证券接纳（但如非有合理的理由，赢证券不可拒绝接纳有关要求）。如果在赢证券接纳取消指示要求前，有关的指示已经获全数或部份执行，客户同意接受该已获执行的交易的全部责任。除非有关取消或修改指示的要求已获赢证券接纳，否则该指示于被赢证券接受处理的交易日当天仍属有效。若该指示在该交易日结束前未获执行，该指示将自动失效（赢证券另行同意的情况下除外）。
- 8.6 客户有责任向赢证券查询其任何指示是否已获执行。在替客户执行指示后，赢证券将会向客户传递/发出交易确认，期后亦将定期向客户发出结单，总结客户的户口于结单涵盖期间内透过证券户口所进行的交易。除上述交易确认及结单外，赢证券并无义务另行通知客户其指示是否已获执行。客户同意其有责任确保每一交易确认及结单按一般传递/邮递所需之时间内收妥。如果客户并未收到有关文件，客户有责任向赢证券查询并取得该等文件。客户承诺从赢证券收到每一交易确认后的二十四小时内及在收到结单后的三天内核实其准确性，并于结单内任何差异、遗漏、错误、不准确或不正确之处于有关期限前通知赢证券。在上述期限完结时，赢证券在交易确认或结单所列明的记录将对客户而言为确证而无须再取得进一步的证据。
- 8.7 在接获客户的要求后，赢证券会向客户提供赢证券根据协议条款代表客户所购买或出售有关衍生产品的详细说明和任何招股书或其他招股文件。
- 8.8 赢证券可能会将其与客户及获授权人士的对话交谈录音，以便赢证券核证指示数据或任何其他事宜。客户特此同意赢证券进行该等电话录音。

9 交收

- 9.1 如赢证券已代客户执行购买或出售的交易，客户应在按照赢证券或有关的交易所或结算所要求的到期交收日向赢证券支付需结算的款项或交付可交付的形式的证券。如果在到期交收日期当天，客户未有履行上述交收义务，赢证券兹获授权根据其绝对酌情权：
- 如属购买交易，转移或出售证券户口内的任何证券（包括该等已购入的证券）以履行客户的义务；或
 - 如属售卖交易，按需要借入及／或买入该等已出售的证券，以履行客户的交收义务。
- 9.2 尽管有第9.1条的规定但在不影响第3.1条规定的前提下，赢证券有权：
- 不执行任何购买指示，除非客户已向赢证券提供可动用的资金，而赢证券认为该资金的金额足够支付有关购入价连同有关购买所需缴付的有关印花税、经纪佣金、交易及任何其他征费及其他费用及开支；及
 - 不执行任何售卖指示，除非客户在发出有关指示前已将有关证券存放于赢证券。
- 9.3 客户须向赢证券缴付就客户的交易中的任何交收失误而可能须支付的任何溢价及任何的损失（包括根据全数弥偿基础计算的法律费用）。
- 9.4 赢证券根据协议而进行的任何交易、交收、行动或步骤所涉及的所有外汇兑换风险将由客户承担。
- 9.5 客户谨此不可撤回地授权赢证券的持牌代表执行结清证券户口或结算根据协议代表客户进行买卖交易的指示或以其他方式使之生效，包括但不限于将所得净额收益存入或转账至交收户口或其他由客户指定的银行账户，或由客户亲身提取或将抬头为客户的净额收益支票派递（风险由客

户承担)至客户列明的地址。

10 抵押及金钱转移

- 10.1 a) 现在或将来由赢证券或其代名人作为客户持有或交易的所有证券(包括客户获配发的新上市证券)和按协议规定在任何时候由赢证券代表客户为安全保管所持有的所有款项和其他财产须向赢证券予以押记或由赢证券为其利益持有人,押记形式为第一优先固定持续抵押,旨在支付及/或解除客户对赢证券在本协议下的所有及任何债务及责任。对于该等抵押而言该等抵押项下的资产包括已付或今后应付给该等证券的一切股息或利息和所有股份、股票(及其股息或利息)、权利,在任何时候通过赎回、花红、优先权、期权或其他方式附带或有关该等证券所积累或提出的款项或财产;
- (b) 当客户未有要求支付或在到期时没有提前支付客户应付予赢证券的款项,或客户违反协议的其他条款,赢证券有权利在无违反诚信的原则及在无须通知客户的情况下,以其认为合适的时间、方式、价格和条件出售或以其他方式由其关联实体提出的方式处置全部或部份该等证券(由赢证券选择)。在前述各种情况下,赢证券均毋须就任何该等行动向客户负责(严重疏忽或蓄意违责除外),并可将其上述出售或变卖取得的净资金及当时赢证券手中持有的任何款项,按赢证券选择的先后顺序,用于结清客户对赢证券或其关联实体或任何第三方负有所需承担的任何责任;
- (c) 在不损害前述第(b)段的规定下,如果贷款及累计的费用及累算利息于到期时尚未全数清偿,赢证券可于其认为适合的时间、方式及合理的代价,出售或以其他方式由其关联实体提出的方式处置妥为配发予客户的全部或任何部份(由赢证券挑选)新上市证券(连同新上市证券附带的一切权利、所有权及利息)而毋须事先通知客户,于前述各种情况下,赢证券均毋须就任何有关行动向客户负上任何责任(严重疏忽或蓄意失责除外),并可将其上述有关出售或变卖取得的净资金,按赢证券选择的先后次序,用于解除贷款及任何累计的费用及累算利息;及
- (d) 该等抵押是一种持续的抵押,不受任何中期付款的影响,并应附加于及不影响任何留置权、抵销权或在任何时候赢证券持有就客户其对赢证券的债务提供的其他抵押(该等抵押并不受以上权利或抵押影响),亦不受任何有关的解除、更改、放弃强制实行的权利或与其有关的其他交易影响(该等担保亦不受以上解除,更改或权利放弃影响)。
- 10.2 在适用法律法规及/或市场要求容许下,客户谨此不可撤回地授权赢证券进行一切行动及签立所需文件,将前述任何抵押证券的所有权,转移、完成及/或赋予赢证券、其代名人或任何购买方或其他人士之名义下,以全面获取此项抵押的利益,并致使在此条款项下提供的抵押得以完备。
- 10.3 赢证券特此获不可撤销的授权(在不影响赢证券在此条款下所获得的其他授权的原则下):

- 将客户不时存放在与赢证券所开立的户口内的任何资金转移到该客户与任何联属人不时维持的任何户口内,
- 向任何联属人提供或向联属人要求或收取赢证券认为合适的有关客户及/或证券户口的资料。

在此第10条中,「**联属人**」一词就有关公司而言,指其子公司、该公司的控股公司及该控股公司的任何公司。

- 10.4 赢证券按此第10.3条所获得的授权有效期为由协议日期起计不超过十二个月。有关授权可根据适用法律及规则由客户在

1. 协议订立之年份的最后一天;和
2. 随后之每个历年的最后一天;或之前以书面方式同意延续或被视为延续该授权,每次延续的有效期为十二个月。

- 10.5 客户同意不会及不会意图对客户户口或赢证券替客户持有的证券设立或允许存续押记、质押或其他产权负担(本协议下设立的除外)。

- 10.6 赢证券就代客户持有的任何现金结余所赚取或收取的任何利息应绝对属于赢证券;然而,赢证券可完全酌情向客户支付部份或全部有关利息。

11 股票存入

- 11.1 客户可以通过填写及签署实物股票存货表格来存入实物股票。客户请于实物股票背面或于。转让书上转让人签署位置签名并亲身到本公司存入(基于安全问题,本公司不接受客户邮递股票)。
- 11.2 实物股票存入后需要锁定十个工作天(由股票成功存入中央结算当日起)方可沽出。本公司亦会根据客户的情况作出特别考虑。办理时长依照中央结算所处理实际情况为准。
- 11.3 客户可以经过中央结算所存入非实物股票,存入非实物股票的途径有二种,分别是交收指示(SI)和投资者交收指示(ISI):
- 交收指示(SI)的交易对手是银行或证券行。
 - 投资者交收指示(ISI)的交易对手是客户于中央结算的个人投资者户口。
- 11.4 客户需填写及签署本公司的中央结算交收指示/投资者交收指示表格,在表格上需于指示。类别一栏注明“R”(收取股票)及写明交易对手名称、参与者户口及联络方式(交收指示)/个人投资者户口号码(投资者交收指示)、交收日期、股票号码、股票名称及数量。客户亦需要提醒交易对手处理有关交收指示。本公司在上午十一时前收到的指示,将于当日办理;如于上午十一时后收到的指示则将于下一个工作天办理。客户递表格后,本公司将联络相关证券行、银行及/或客户以核对及确认指示。如未能成功确认指示,该有关指示会被顺延或被取消。
- 11.5 客户可以通过填写及签署股票提单提取实物股。客户在表格上需填写提取股票的号码、名所处理实际情况为准。

12 股票提取

12.1 客户可以通过填写及签署股票提单提取实物股。客户在表格上需填写提取股票的号码、名称、分拆数量及股数。

12.2 实物股票提取约于七个工作日内完成，赢证券亦将以电话通知客户到指定地点领取股票。办理时长将依照中央结算所处理实际情况为准。客户必须在受到通知后在指定时限前亲临指定地点领取实物股票，否则赢证券将会考虑把有关之股票退回中央结算系统证券存管处。当客户再次提取股票时必须再次支付实物股票提取费及提交申请表格。

12.3 客户可以经过中央结算所提取非实物股票，提取股票的途径有二种，分别是交收指示(SI) 和投资者交收指示(ISI):

- 交收指示(SI)的交易对手是银行或证券行。
- 投资者交收指示(ISI) 的交易对手是客户于中央结算的个人投资者户口。

12.4 客户需填写及签署中央结算交收指示/ 投资者交收指示表格，在表格上需于指示类别一栏注明“D” (提取股票)及写明交易对手名称、参与者户口及联络方式（交收指示）、个人投资者户口号码（投资者交收指示）、交收日期、股票号码、股票名称及数量。客户亦需要提醒交易对手处理有关交收指示。本公司在上午十一时前收到的指示，将于当日办理；如于上午十一时后收到的指示则将于下一个工作天办理。客户递表格后，本公司将联络相关证券行、银行及/或客户以核对及确认指示。如未能成功确认指示，该有关指示会被顺延或被取消。

13 保存及代理服务

13.1 除非客户另有书面说明，由赢证券为客户持有或保管的任何证券应由赢证券或保管代理人根据有关交易所或监管机构之适用法律及规定持有或保管。赢证券毋须交回给客户与赢证券从客户或替其收取完全一致的证券或代表证券的证书。赢证券可交回给客户相同类型和额度的其他证券或代表证券的证书。赢证券的责任仅为在开立证券户口的办事处交给客户相同类型和额度的证券或代表证券的证书，但毋须就由赢证券或其代理人代为存放或持有的任何证券之损失或损毁负责（因赢证券或其代理人的严重疏忽或蓄意失责所造成的损失和损毁除外）。

13.2 赢证券毋须致力促使证券户口购入或由赢证券收取转入证券户口账目的证券的转让登记。

13.3 客户应妥善及准时缴付所有有关不时就证券户口内任何的证券的未缴款项所作出的催付及客户就证券户口内任何的证券不时按法例应付的其他款项。如有违反本条规定，赢证券可在其认为合适的情况下代客户缴付。客户在收到催缴通知时，必须立即悉数连同赢证券因此而招致的费用及开支一并归还赢证券。

13.4 除客户为交收其证券交易向赢证券支付的现金外，任何为客户持有的现金将存入结算户口或证券户口内。

13.5 凡证券以保管代理人的名义登记，客户承认此等证券是按保管代理人不时生效的标准条件及条款持有。赢证券或保管代理人毋须将有关证券的任何通告、委托书或其他文件或通讯转交给客户，除非赢证券控制有关证券，在该情况下赢证券对客户的义务及责任仅限于实时响应客户任何合理要求，提供赢证券当时持有有关证券的任何法团行动的资料。即使有以上规定，如赢证券或保管代理人酌情厘定需就此等证券采取任何行动，而又未能遵照第21条之规定接触客户，或客户未有给予准时及足够的指示给赢证券，则客户谨此授权赢证券或保管代理人行使绝对酌情权替客户行事，包括但不限于就客户以保管代理人名义以客户为实益拥有人证券行使投票权，代表客户选择及接收现金股息或以股代息，惟相对于在被认可证券交易所挂牌上市公司的任何证券含任何普通股或其他类别属于在股东大会于任何情况下均享有投票权的证券或以其他方式对该上市公司之构成有关股本之证券，赢证券并没有该酌情权，其亦不得采取任何行动。除非有诈骗或蓄意失责行为，否则赢证券或保管代理人毋须对所作的行为负责。客户保证全数弥偿赢证券及/或保管代理人因其代客户持有或保存此等证券而招致之所有费用、收费及开支。

13.6 凡存放于赢证券的并非以客户名义登记之证券，而该证券产生累积股息或分派或利益，应按其代客户持有的证券之总数量或总数额所占比例记入结算户口或证券户口内（凡该等证券的碎股不合格获得任何该等股息、分派或利益，则代客户持有的碎股将不获摊分该等股息、分派或利益）。在符合适用法律法规的前提下，赢证券可为其本身利益，保留或以其他方式处置客户可能享有的任何碎股权益，及因合并其代其他客户持有的碎股而获得的权益。

13.7 在不违反第11.5条规定的前提下，由任何存放于赢证券之证券所产生的供股权应以以下方式处置：

- 赢证券将在收到有关供股权文件后的合理时间内知会客户；及
- 若客户未能在赢证券所订明需回复之时间内向赢证券发出指示或经已指示赢证券其将不会行使该权利，其应被视为客户已不可撤销地就该供股权放弃其该权利及资格，并将该权利赋予赢证券供其绝对地使用及受益，而赢证券有权为其本身之权利及利益（受适用法律法规及/或市场要求限制），以任何其认为合适之方式处理该供股权，而无须向客户申报利润（如有）。

14 费用及开支

14.1 赢证券将会根据其不时决定并通知客户的计算比率及基准向客户收取费用及经纪佣金。客户必须应要求支付关于证券户口不论任何原因或以何种形式而产生的任何债项，包括但不限于经纪佣金、费用、收费、法定收费、税项、征费、交付收费等。赢证券可从证券户口提取现金或出售其所持有的证券以支付有关的到期费用。

14.2 客户欠付赢证券的款项将按照赢证券不时通知客户的息率收取利息。若赢证券未有如上通知客户，利息将按照香港上海汇丰银行有限公司不时公布之港元最优惠贷款年利率加年利率7厘计算。

15 弥偿

15.1 就所有针对赢证券、其联属人、保管代理人及相关人士而作出的任何申索、诉讼、责任及所进行的法律程序而言，客户同意在赢证券没有涉及欺诈，蓄意失责，或严重疏忽的前提下全数弥偿及承担赢证券、其联属人、相关人士及保管代理人就履行其义务或提供服务或行使在协议项

下或关于协议的权利、权力或酌情权，包括由赢证券或其附属人为保障或强制执行其权利或在协议中的抵押品权益（不论是否因客户的失责或违约所致）而蒙受的损失（包括法律开支）。

- 15.2 赢证券、其附属人和相关人士在任何情况下均毋须对或因保管代理人或任何通过证券户口交易的人士、商号或公司的任何过失、无力偿债、行为或遗漏引致客户关于该协议而蒙受或产生之任何损失或任何事项负责。

16 客户款项常设授权及户口合并（适用于所有客户之账户）

- 16.1 客户款项常设授权涵盖赢证券代客户在香港持有或收取并存放于一个或多个独立户口内的款项（包括非属于赢证券的该等款项产生之任何利息）（「**客户款项**」）。
- 16.2 在符合适用法律法规及／或市场要求下，客户授权赢证券：
- 合并或组合从客户于赢证券及／或其附属人的任何或所有的独立户口（无论该些户口是客户独自或与其他人士共同拥有）及赢证券可转账独立户口之间所存之任何数额之客户款项，以偿还客户欠付赢证券及／或其附属人的责任或债务（不论有关责任或债务为实际的、或有的、主要的或附属的、有抵押的或没有抵押的或共同的或各别的）；及
 - 在任何时候于赢证券及／或其附属人维持的任何独立户口之间来回调动任何数额之客户款项。
- 16.3 客户知悉及同意赢证券可行使任何第16.2条所提及的事项，而不须事先知会客户。
- 16.4 客户款项常设授权的授予不应影响赢证券或其任何附属人就处理独立户口内的客户款项的权力或权利。
- 16.5 客户款项常设授权应在协议签发日期起12个月内有效，并应受限于客户续期或根据第16.7条提及的规则视为续期。
- 16.6 客户可于实际撤销日期不少于14日前以书面通知赢证券撤销客户款项常设授权。
- 16.7 客户明白假如赢证券在客户款项常设授权的期限届满不少于14日前向客户发出有关授权将被视为已续期的书面提示，而客户并不反对在该届满日期前将该授权视作被延续，则客户的授权将在没有其书面同意的情况下被视为已持续地续期，续期期限为(a)与常设授权中规定期限相等的期限；(b)不多于赢证券规定的十二（12）个月（倘客户并非证券及期货条例所界定的「专业投资者」）；或(c)赢证券规定的期限（倘客户为证券及期货条例所界定的「专业投资者」）。倘根据本段规定续期客户的常设授权，则赢证券应于客户的常设授权届满后一(1)周内向客户书面确认该续期。
- 16.8 客户同意赢证券除其有权行使的任何一般留置权或其他赢证券按法律、合约或其他方式可享有相似的权利外，赢证券可（须符合适用法律法规及／或市场要求）随时并在毋须事前通知客户的情况下，从客户于赢证券（或其任何附属人）开设之户口（不论以任何形式描述及以何种货币持有及是否独自或与其他人士共同拥有），合并、组合、抵销或转让任何记于客户在赢证券（或其任何附属人）户口内之任何证券或客户款项，及抵销或处理赢证券（或其任何附属人）欠负客户的任何责任或债务，不论有关责任或债务为主要的、附属的、个别的、共同的或以其他货币为单位的、是否已经到期或是须确定的或非由协议引致的，如果赢证券附属人已向赢证券发出催缴通知，赢证券毋须理会有关欠付该附属人的责任或债务是否存在。赢证券（本身或透过其附属人）可为此使用任何客户户口结余以兑换任何欠债的货币，并任何上述兑换可由赢证券（或视情况而定由其附属人）于兑换当日按照外汇兑换市场当时通行的即期汇率（由赢证券作出最终决定）进行。若对赢证券（或其附属人）应负的任何责任为须待确定或属未来的责任，赢证券（或其附属人）在经应用本条款项下的抵销权后，有权就任何该等户口的任何结余款额暂停支付相等于该等责任的金额，直至该项确定或属未来的事宜发生为止。在此第16条中，「**附属人**」一词应就有关公司而言，指其子公司、该公司的任何控股公司及该控股公司的任何子公司。

17 客户证券常设授权（仅适用于保证金客户之账户）

- 17.1 客户证券常设授权将涵盖客户账户下的证券及证券抵押品。就客户证券常设授权而言，客户授权赢证券：
- 根据证券借贷协议动用任何证券或证券抵押品；
 - 向获授权金融机构存入证券抵押品，作为向赢证券提供财务通融的抵押品；
 - 向联交所、香港结算，或其他中间持牌或登记证券买卖机构存入证券抵押品，作为注销及完成赢证券结算义务的抵押；
 - 若赢证券在证券交易期间向客户提供财务融通并在赢证券经许可开展至其他管制活动期间向客户提供财务融通，可根据上述(a)、(b)及／或(c)项运用或存入证券或证券抵押品。
- 17.2 客户证券常设授权的授予不应影响赢证券或其任何附属人就处理独立户口内的客户证券的权力或权利。
- 17.3 客户知悉及同意赢证券可行使任何第17.1条所提及的事项，而不须事先知会客户。
- 17.4 客户证券常设授权应在协议签发日期起12个月内有效，并应受限于客户续期或根据第17.6条提及的规则视为续期。
- 17.5 客户可于实际撤销日期不少于14日前以书面通知赢证券撤销客户款项常设授权。
- 17.6 客户明白假如赢证券在客户款项常设授权的期限届满不少于14日前向客户发出有关授权将被视为已续期的书面提示，而客户并不反对在该届满日期前将该授权视作被延续，则客户的授权将在没有其书面同意的情况下被视为已持续地续期，续期期限为(a)与常设授权中规定期限相等的期限；(b)不多于赢证券规定的十二（12）个月（倘客户并非证券及期货条例所界定的「专业投资者」）；或(c)赢证券规定的期限（倘客户为证券及期货条例所界定的「专业投资者」）。倘根据本段规定续期客户的常设授权，则赢证券应于客户的常设授权届满后一(1)周内向客户书面确认该续期。

18 声明、保证及承诺

18.1 客户在此向赢证券或其附属人保证、声明及承诺如下：

- 客户现在是以主事人的身分订立协议，而并不是代表任何其他人进行交易，（除非客户以书面形式向赢证券作出知会），并会负责清付所有因为按照和根据该协议而进行的交易而导致的债务，赢证券及其附属人均不会对由客户在任何情况下代为行事的任何人负有任何责任（除非赢证券与该人之间订立了独立的客户关系或除非赢证券另有书面协定）；
- 客户已取得并将维持任何所需的同意、执照及准许有效，并已采取所有必要的行动使他可合法订立该协议和每宗交易并履行该协议和每宗交易下的义务，及授予本条款及条件提及的抵押权益和权力；
- 在不影响按照第30条而产生的任何权利或义务下，客户确认，他们是根据自身的判断和分析而进行证券交易的；
- 客户提供的任何数据（包括客户数据表格中的数据）于协议日期是真实和完整的，当于客户数据表格中的资料或任何其他与客户有关的资料有任何重大变更，客户将立即通知赢证券。在赢证券未有接获通知前，赢证券应有权倚赖客户数据表格或其他地方的数据行事。赢证券兹此授权对客户进行信贷调查或核证以核实客户于客户数据表格或其他地方提供的财政状况及投资目标；
- a) 协议根据其条款构成有效的合约，设定了客户具法律约束力的义务；
- b) 协议及其履行及其条款所列的责任不会亦将不会：
 - i. 违反任何现行适用的法律、法例、条例、规例或任何对客户具约束力的法庭判决、法令或许可，或违反客户的公司组织大纲、章程条文或附例（如适用）；或
 - ii. 抵触或违反或引致任何客户为缔约一方或受其约束或对客户资产具约束力的合约或文件或构成任何失责。
- c) 除非客户已另行以书面向赢证券申报，客户并非任何交易所、交易委员会、结算所、银行或信托公司员工或高级人员、介绍经纪的附属人、任何证券经纪或持牌法团的高级人员、合伙人、董事或员工；
- d) 客户将为证券户口内的证券的实益拥有人，并不受任何留置权、押记、衡平法上的权利或其他产权负担所影响（因协议而产生的除外）；在未有赢证券的书面同意之前，客户亦不会押记、质押，或允许证券户口中的证券或款项存有任何押记或质押（因协议而产生的除外），或就该等证券或款项授予或据称授予选择权
- e) 对证券户口内的每宗交易而言，客户应为最初负责发出有关指示的人士及将会从该宗交易取得商业或经济利益及／或承担其商业或经济风险（在客户数据表格向赢证券所披露的该等其他人士或机构或以书面形式向赢证券作出知会者除外）；
- f) 客户明白其交易之产品的性质及风险，并具有充足的净值承担风险及该等交易带来的潜在亏损；
- g) 客户向或已经向赢证券及其附属人提供的任何数据在任何主要方面均属准确且没有误导成分；
- h) 并无关于客户而已经发生及/或正在持续的违约事项或可变成违约事项的事项（「**潜在违约事项**」）；及
- i) 就任何数据而言，相关个人已获全面通知使用其个人资料的目的以及根据私隐条例的要求在私隐条例的附表（「附表」）内列明获提供其个人资料（包括为了直接促销的目的）的人，而相关个人已经同意让其资料根据附表而使用（包括由赢证券为直接促销的目的而使用及向第三者提供该等数据），该同意已经取得，而取得的方式足以符合私隐条例的要求，以便赢证券及其附属人合法使用和转移附表所列的数据。

18.2 以上的声明、保证及承诺将会被视为在发出每项指示或执行每项指示前已再次重复作出。

19 电子交易服务

19.1 此第19条适用于赢证券提供的系统服务（「**系统服务**」），藉此让客户连结至由赢证券操作的网上证券交易管理系统，以发出电子指示。客户首次使用系统服务时，应视为已接纳本条的条款及细则。

19.2 在此条中，下列词语及词句应具下列含意：

「 电子指示 」	指系统服务及系统的提供及使用而言，赢证券真诚地相信客户或任何被授权人透过系统发出的电子通讯；
「 供货商 」	指系统供货商及／或操作商；
「 系统 」	指由计算机组件系统支持的电子系统（包括但不限于直接市场联机服务），连同不时由赢证券提供并被客户使用的任何关
	联软件、硬件、设施及服务，以传递买卖盘、执行、配对或登记；
「 第三方供应部件 」	指任何非由赢证券或任何其附属人提供的系统部件（包括任何关联软件、硬件、设施及服务）。

19.3 赢证券对有关系统服务及系统不作明示或隐含的保证。客户知悉该系统非为客户个别需求开发而是为客户选择及客户应就其意愿及按其可承担的风险按以「现状」使用，赢证券不会为客户的选择或使用系统而产生的任何后果负责。

19.4 客户应承担所有从或透过系统使用或接触任何数据、档案、信息、内容或其他数据（包括但不限于软件）所带来的责任及损失风险。

19.5 除非赢证券与客户另有书面协议，客户须独自负责安装及维持任何相关硬件及软件、与任何供货商达成所有就登入及使用系统所需的一切安

排、并符合所有相关系统要求（包括安装及更新任何适用的保安程序，以及任何由客户订立并涉及供应任何系统部件的适用协议）。

19.6 赢证券无责任维持透过系统给予的系统服务及信息，或为其提供任何修改或更新。有效的系统服务及信息可随时修改而毋须给予事先通知。

19.7 客户需就经系统传递予赢证券的电子指示及信息之准确性及完备性及透过给予登入权限而对系统的使用承担责任。赢证券有权依据及遵照该电子指示（毋须就电子指示的真实性或其授权作出尽职调查）行动，并视该等资料为准确、完整及经客户恰当授权及对客户有约束力。任何赢证券按任何有关电子指示及数据执行的任何交易，不论是否事实上已经由客户授权执行，均对客户具有约束力。电子指示只能经系统或其他赢证券与客户不时共同协议的方式才能撤销或更改。客户同意维持足够的保安程序，防止任何非获客户正式授权人士未经授权登入或使用系统，从而通过系统发出电子指示。在不违反第19.3条一般性的原则下，赢证券不会就系统服务及系统的安全性对客户作明示或隐含的保证，包括非被授权人士截取或获取客户经系统传递的信息能力。

19.8 赢证券在任何情况下对其没有被恰当及妥善获取的任何电子指示承担任何责任。电子指示只会于相关的市场或交易所的正常交易时间执行。

19.9 客户同意被授权人是系统唯一获授权用户，并且须独自地及全部负责赢证券发给客户的密码及／或登入名称的保密性、安全性及使用。

19.10 除非另有协议，赢证券不会执行任何客户经系统下达的电子指示，直至其对客户在证券户口中已具备足够可动用的资金或证券以结算第9条所载之有关交易感到满意。

19.11 除非及直至客户接获指示确认书，确认接获及／或执行电子指示，赢证券不应被视为已接获及／或执行透过系统发出的电子指示（须符合依据第8.6条发出的确认及定期结单内列明的详情）。

19.12 客户确认及同意，作为赢证券提供系统服务及系统的条件，如果出现以下情况，客户须实时通知赢证券：

- a) 于发出一项电子指示后，客户并未收到任何指示确认书或确认书列载之详情不正确；或
- b) 客户知悉任何对登入名称或密码的任何未获授权使用或披露或存取的情况，或任何未获授权的交易已被执行。

19.13 客户确认其并不拥有任何市场数据的所有权，及存续于系统组成部份的计算机软件的知识产权。客户亦保证不会及不会试图对任何该组成部份进行擅自改动、修改、解编、还原工程、损毁、销毁或以其他方式作出改动。

19.14 客户进一步确认赢证券对于市场数据或其他信息服务的及时性、准确性或完整性并无作出任何声明及保证，亦不保证系统服务的可用性。客户同意赢证券毋须对数据及其他信息的任何偏差、错误或遗漏负上任何责任，或对系统服务及系统传送的任何干扰或延误、或中止或失灵、或因非赢证券所能控制的情况下产生或导致的其他损失负上任何责任。

19.15 受此第19条规限，赢证券、其任何联属人及相关人士均无须负责客户（或任何第三者）由于赢证券提供的系统服务或系统引致或任何其按照客户发出的电子指示执行的任何交易而采取的行动或未有行动所导致客户（或致任何第三者）遭受的任何损失。

19.16 如因任何不时发生的非赢证券能控制的行动、事件或情况（包括但不限于以下情况）而导致客户或任何第三者遭受的任何直接或间接损失，赢证券或其联属人或任何相关人士均不需负责：

- a) 工业纠纷、任何政府或官方机构或由多个国家组成的团体或机构或机关或香港或以外的交易所或规管机构的行动或规例；
- b) 服务失误、延误、中断、干扰或不论何处的第三方电子通讯及电讯设备服务供货商遇到之操作困难；
- c) 任何通讯、电讯或计算机服务或电子器材暂停、故障、延误、干扰或失常（按每单一事件计，不论属全部或部分、暂时或永久）；
- d) 第三方未有履行完成交易的所需责任；
- e) 暂停或限制在任何交易所或市场进行交易或任何有关交易所、结算所及／或经纪人以任何理由未能完成其各自的责任；及
- f) 法院命令、火灾、战争、天然灾害、恐怖袭击、暴动或内乱，而导致赢证券未能履行、中断或延迟履行其在本条款项下的责任，则赢证券或其任何联属人或任何相关人士均毋须为客户（或任何第三者）因此遭受或招致任何形式的任何损失承担责任。

19.17 赢证券或其联属人或任何相关人士均不需就下列情况导致客户或任何第三者遭受的任何直接或间接损失负责：

- a) 客户的选择及／或使用（不论是被授权人或其他人士）系统或任何其他与赢证券通讯的部件；
- b) 客户以任何原因无法登入或使用系统服务或系统或任何其他部件；
- c) 系统无法传递（或延误传递）任何电子指示（包括已收到电子指示的通知，如有）或执行或拒绝该电子指示的通知；或
- d) 因系统或可影响系统的器材或软件错误或失常、或任何系统性能限制或任何系统部件供货商或操作商出现的错误，而造成任何由客户向赢证券发出的错误或遗漏的电子指示。

19.18 赢证券不会就有关任何第三者供应部件、客户选择或（包括但不限于就客户使用该第三者供应部件的适切性、该第三者供应部件的可用性、准确性、性能、表现或可信性）作任何性质的明示或隐含担保、保证或陈述，概无赢证券的代表人拥有权力同意相反规定。在适用法律许可的范围内，所有有关该等事宜的明示或隐含、法定或其他形式的陈述或保证均应被明确排除。

19.19 赢证券可依其全权的酌情权决定就客户对系统的使用（即赢证券作为供货商）或就客户传递予赢证券而赢证券可经系统接受的电子指示或其他通讯（无论赢证券是供货商与否）的类型不时订立限制及限额。

19.20任何赢证券保留关于经系统通讯的电子指示及信息的记录均为该等事宜不可推翻之证据（除有明显错误的情况下），及应为赢证券之财产。

20 失责

- 20.1 即使本条款或客户与赢证券之间签订的任何其他协议中有任何其他条款与条件规定，客户须应赢证券要求或在到期时（以较早者为准）支付其欠赢证券的全部债务（无论是实际的、或有的、现存的或将来的），并客户须在赢证券要求时存入一定款额的可运用资金、证券或其他资产，并须维持令赢证券感到满意的保证或赢证券或其联属人作为成员或赢证券或其联属人对其具有责任的交易所、市场或主管当局制定的规则所要求的保证押品。每项该等保证押品必须在赢证券要求时立即提供。
- 20.2 如在任何时间发生一宗或多宗以下事项（「违约事项」），在不损害本条款及条件的其他条款下，赢证券或其联属人可按其绝对酌情决定行使本第20.2条下的一项或多项权利：
- a) 客户没有在到期时作出付款或作出或接受任何财产交付；
 - b) 客户没有按要求履行或符合其于协议下的任何义务，包括但不限于没有提供保证金或其变更调整；
 - c) 就客户或其联属人的破产或无力偿债提起任何程序或针对客户或其联属人的任何资产和收入的任何法律程序（包括但不限于无力偿债、破产、行政或类似的程序，或就其清盘或清算提出呈请）；
 - d) 客户变成或看来无力偿债、不能支付其到期的债务或与债权人或为了债权人的利益而订立一般转让、安排或和解安排；
 - e) 对客户在赢证券的证券户口采取任何扣押；
 - f) 客户在本条款及条件下作出或被视为作出或给予的任何声明、保证或陈述在作出或给予或被视为作出或给予当时在任何主要方面不正确或有误导成分；
 - g) 赢证券或其联属人认为必须或适宜防止出现其相信可能违反适用法律法规及／或市场要求或违反良好市场做法准则的行动；或
 - h) 赢证券或其联属人认为必须或适宜保障自己，或发生了赢证券合理相信可能对于客户履行或符合其于该协议下的义务的能力有重大不利影响的事项。
- 1. 如有上文提及的任何违约事项，或
 - 2. 每当因保证金或保证不足或其他原因、或为履行任何有关的交易所、结算所或经纪的任何规定，以致赢证券或其联属人认为有需要保障其权益，
 - a) 赢证券或其联属人可拒绝接受任何进一步指示；及
 - b) 赢证券或其联属人可关闭代客户持有的所有或任何证券户口。在发生任何违约事项或任何证券户口结束或在赢证券与客户的关系终止时，客户欠赢证券或其联属人所有款项（亦包括未到期及未有要求作出缴付的款项（如有）将实时到期，并须在赢证券或其联属人作出付款要求下立即清缴。赢证券或其联属人兹获不可撤销地授权，并可在未向客户作任何形式的催缴或在没有通知客户的情况下，在任何通常进行交易的交易所或期货交易所或以私人出售或购入（按情况而定）的方式，运用其全权的酌情权（指在时间或条件及其他方面）买入任何或所有客户户口中短仓之证券及／或卖出任何或所有由赢证券或其联属人代客户持有的证券、及／或结束任何未平仓合约或持仓或取消任何未执行的买卖指示。除非涉及严重疏忽或蓄意失责，否则赢证券或其联属人均不须就其在上述所作出的任何行动对客户负上任何责任。在不抵触客户的就任何亏欠所须承担责任的情况下，任何由有关卖出而获得的净收入或任何从有关买入收取的证券将由赢证券或其联属人决定以任何其拣选的次序用作抵销客户欠赢证券或其联属人的欠款或在赢证券或其联属人所持有的短仓。在不损害且附加于任何一般留置、抵销权或赢证券或其联属人根据本条款及条件在法律或其他方面享有的类似权利下，在违约事项发生之后任何时间或当潜在违约事项已经发生并正在持续时，客户明确授予赢证券或其联属人：关于其在赢证券或其联属人为任何目的而持有或赢证券或其联属人为客户在任何户口（不论是个人或与其他人共同持有的户口）执行或由赢证券或其联属人管有的任何款项（为免引起疑问，包括但不限于任何存款或保证金付款）、证券、商品或其他财产的全部或任何部分权益的一般留置。
- 20.3 在赢证券或其联属人采取第20.2条中列出的任何行动后，赢证券将在可行的情况下尽快通知客户。
- 20.4 为了保障赢证券或其联属人在任何破产、清盘、债务重整、债务安排或类似的法律程序下，赢证券或其联属人享有就其对客户作出全盘申索而提出债权证明的权利，赢证券或其联属人可把根据协议售卖或变现证券后所获得的收入转入暂记账。

21 投资资料

- 21.1 尽管赢证券向客户提供任何数据、建议或文件，客户完全明白其进行的任何交易仅为其按照个人独自之判断及酌情权而进行。
- 21.2 客户同意赢证券无须就赢证券提供的任何数据的任何不准确或不全面，或在收到该等数据后客户进行任何交易的表现或结果而负上责任。

22 终止

- 22.1 协议的任何一方可向对方给予不少于两个工作日（星期六、日或香港公众假期除外）的事先书面通知终止协议。纵使有此规定，赢证券有权在发生任何违约事项或第182条所述的事项时立即终止协议。终止协议将不会影响赢证券或其联属人在终止协议之前执行的指示或影响任何一方

在终止之前所累计可享有的任何权利、权力、责任及义务。特别是客户给予的任何保证、声明、承诺和弥偿在该终止后仍然有效。

22.2 在终止协议后，客户应实时向赢证券或其联属人付还任何到期欠款或尚欠付的款项。

23 通知

23.1 根据本协议由赢证券向客户所发出或作出的任何通知或其他通讯均可以专人交付、预支邮费速递（若为海外信件则以空邮发出）、通过电子媒介或传真方法发出，并在下列情况下视为已妥为送达：

- a) 若由专人交付或通过电子媒介送达，在交付时视为达；
- b) 若以预支邮费速递送达，则在邮递后四十八小时或九十六小时（若以空邮寄出）视为已妥为送达；及
- c) 若以传真方法送达，则在显示传真已完整地送发的报告发出时视为已妥为送达。

任何此等通知或通讯均须按客户数据表格中所列的地址、传真号码或电邮地址发出，或为了本条款之目的，按赢证券同意不时经客户通知的其他地址、传真号码、电邮地址或其他指定方式发出。

23.2 就任何由客户作出的通讯或通知，客户必须独自承担所有有关风险，并当在赢证券实际收到有关通知后方能生效。

23.3 客户同意赢证券可以电子形式（「电子通讯」）向客户发出任何通知、成交单据、交易确认、结单及通讯（如有）。客户同意接受及承担有关发送及接收电子通讯的所有风险，其风险包括但不限于：

- a) 透过互联网或其他电子媒介传递、发送及接收的电子通讯在本质上是不可靠的媒介，可能因互联网不可预测的交通阻塞、所用媒体的公众性质及其他因素），导致干扰、传输中断、延迟传输或错误数据传输；
- b) 透过互联网或其他电子媒介传递、发送及接收的电子通讯可能未被执行或被延误；及
- c) 透过互联网或其他电子媒介传递、发送及接收的个人资料可能被未经授权的第三方获取。

客户确认及同意赢证券或其联属人或相关人士对以上情况招致或有关的后果无须对客户或任何其他人士承担任何责任或负责，并特此免除所有向赢证券及有关人士就上述事宜申索的权力。

23.4 若客户已申请赢证券的信件留存服务，客户兹此授权并同意赢证券及其指定人士代客户接收及持有所按本条款发送给客户的所有通知、通讯、交易确认及结单，直至客户或其授权代表取回为止。任何客户或其授权代表未有取回的通知、通讯、交易确认及结单可由赢证券或其指定人士按其视为合适的方式处置。客户同意接受所有与信件留存服务有关的后果及风险，包括但不限于延误、错误、欺诈或伪造的风险。客户同意全数弥偿赢证券及其指定人士与此有关的或由此引至的所有损失。

24 联名户口

24.1 如果客户包括一名以上人士（每名人士为「**联名户口持有人**」），证券户口将为生存者取得拥有权的联名户口。于任何一名该等联名户口持有人身故，该已故人士于证券户口的权益，将归于尚存人士所有。

24.2 每名联名户口持有人须共同及各别承担责任。

24.3 任何一名联名户口持有人身故不会构成协议的终止。

24.4 赢证券对任何一名联名户口持有人作出的任何通知、付款或交付，应为赢证券已完全地及充分地履行其根据协议通知、存款或交付的责任。

24.5 如果任何一名联名户口持有人丧失行为能力或被颁布破产令，或如果证券户口的操作受到任何法院法令或任何主管当局对其中一名联名户口持有人发出通知的影响，证券户口的操作（包括提取或转移资金或证券）将会暂时终止，直至破产管理人或接管人已被委任或获得接管人或破产管理署署长同意或法院法令已经解除或有关通知已获撤销为止（视情况而定）。

25 一般条款

25.1 在协议中所述的时间于各方面均为重要要素。

25.2 协议中并无任何条款应视为移除、排除或限制客户或赢证券在香港法例或规例下之任何权利或义务，惟在该等法例或规例下容许之范围除外。

25.3 若协议所载的一项或超过一项条文在任何适用法律下于任何方面被视为无效、不合法或未能执行，在协议内所载的其他条文的有效性、合法性及可执行性在任何方面均不受影响或损害。

25.4 (a) 协议应让赢证券、客户及其各自的继承人、及（在符合本第23.4条的前提下）任何拥有赢证券在协议中部份或所有权利或义务的获准许承让人或受让人受益，并对上述人士具约束力。

(b) 客户不得转移或转让其在协议中所有或任何的权利或义务。

(c) 赢证券可转让或转移其在协议中所有或部份的权利、利益及义务，并可向潜在的承让人或受让人或拟就协议与赢证券签订合约安排的任何其他人士披露任何赢证券认为合适用作该等合约安排之用的数据。

- 25.5 赢证券未有或延迟行使协议的任何权利、权力或特权不应视作放弃该等权利，而单一或部份行使、执行或宽免任何该等权利、权力或特权亦不妨碍赢证券作进一步行使或执行有关权利、权力或特权，或行使或执行协议中的任何其他权利、权力及特权。
- 25.6 客户同意赢证券在客户数据表格中或以其他方式不时要求提供的数据是赢证券提供协议之服务所必须的。若客户未能向赢证券提供该等数据，赢证券未必能够为客户提供或继续提供有关的服务。客户可经常联络赢证券的证券营运部门主管以查阅及要求更改或修改该等数据。该等资料连同赢证券不时取得的任何其他客户的资料可披露予赢证券不时发出经修订或补充有关私隐条例的通函中列明的人士及用作该通告中所指定的用途。在不损前述的前提下，赢证券可在交易所、证监会或任何规管人的要求下，向交易所或证监会提供证券户口的详情以协助交易所或证监会进行其任何调查或查询。
- 25.7 客户明白亦同意赢证券可指派任何人士作为其代理人（简称「**收数公司**」）以催收任何客户按协议到期未付赢证券的金额，而客户需对赢证券因此而每次需付的收费及开支负责。此外，赢证券有权，客户亦明白及同意赢证券有权，就该目的于任何时候透露客户的个人资料予收数公司。
- 25.8 如协议所载数据有任何重大改变，每一方均须就此知会对方（为免生疑问，所指包括客户数据表格）。
- 25.9 只要赢证券及其附属人和相关人士按诚信原则下行事，赢证券及其附属人和相关人士便无须就任何延迟或未有履行义务及因此而导致的任何损失承担责任。此外，赢证券、其附属人和相关人士无须对任何直接或间接地源自任何其无法控制的事件所引致的任何损失或任何后果负责，包括但不限于政府限制、实施紧急程序、交易所裁决、第三者行为、停牌或停市、战争、罢工、市场情况、骚动、恐怖主义行为或恐怖主义行为的恫吓、自然灾害及任何赢证券的控制范围以外的其他情况。
- 25.10 客户须在有关到期日或在赢证券要求时支付的本条款项下应缴付的所有款额，及应实时以可动用的及可自由转让的资金以有关的货币在有关到期日缴付予赢证券。所有缴款须为全数缴款，不可作出抵销或反申索及不可扣除或扣起任何现有的或将来的税款、关税、课税或作任何其他性质的预扣或扣减。如任何将须缴付予赢证券的费用须作任何扣减、须缴付税款或任何其他预扣（除有关赢证券收入的税款外），客户须立即向赢证券缴付此等额外金额以确保赢证券所收取的金额相等于在没有作出该等扣减、缴付税款或预扣任何金额前赢证券应收的款项。
- 25.11 客户谨此确认已收到及阅读本协议的中文或英文版本，并且其明白和接纳本协议的条款。本协议的内容已用客户所能理解的语言向其作出完整解释如中、英文版本有任何歧异，概以中文版本为准。
- 25.12 本条款及条件废除及取代之前的所有委托及协议，除非客户与赢证券另作出书面安排，任何其后开设的户口将按本条款及条件操作。
- 25.13 本条款及条件各项条文均不可由不属本条款及条件的签署方的人士按照《合同（第三者权利）条例》（香港法例第623章）强制执行，由赢证券的附属人及他们的相关人士作出的除外。本条款及条件授予第三者的任何权利不包括转让权，而废除或更改本条款及条件不需要得到他们的同意。

26 修改

- 26.1 赢证券有权于任何时间对本条款及条件的任何条款进行增加、修改或删除。任何修改会在赢证券的网站内显示。虽然确保客户查看的是条款及条件的现行版本是客户的责任，赢证券仍会就本条款及条件的任何重大更改通知客户。

27 管辖法律及适用规定

- 27.1 协议及协议中的所有权利、义务及责任均受香港之法律所管限及据其解释。
- 27.2 就任何与协议产生的纠纷而言，客户同意接受香港法院的非独有司法管辖权管辖，但接受该管辖并不损害赢证券于任何其他具有司法管辖权的法院向客户提出起诉之权利。
- 27.3 若客户为在香港以外地方居住的人士或注册公司，客户兹委任客户数据表格中所列的人士或之后委派的其他人士作为法律文件接收人，以收取任何涉及客户的法律诉讼的所有通知及通讯，而客户亦同意就在香港法院进行的法律诉讼而言，任何送达法律文件至该法律文件接收人，即构成为对客户法律文件的妥善送达。在不影响根据前述句子委任的法律文件接收人的有效性，或送达法律文件至该法律文件接收人的有效性，而客户亦已于客户数据表格或按照本条款第21.1条向赢证券供香港的地址（「**香港地址**」）的前提下，同意就在香港法院进行的法律诉讼而言以邮递或送交方式将法律文件送达该香港地址，即构成对客户妥为送达法律文件。
- 27.4 客户、赢证券和代表客户进行的所有证券交易均须遵从由交易所或市场及其结算公司（若有）（包括但不限于交易所和香港中央结算有限公司）不时制订当时适用的章程、附则、规则、裁决、规定、交易征费和其他关税和惯例征费（包括但不限于有关交易或结算的征费），并遵从任何政府或监管当局的一切法律、规定和命令及其不时适用的修订。赢证券兹获授权依照有关交易所、市场或结算公司颁布的规则收取任何该等交易费或其他征费。客户须受赢证券对证券户口或客户证券交易或该等交易的融资不时作出适用的一切规则所约束。赢证券或任何其附属人均可作为代表客户进行任何交易时交易的另一方。

28 仲裁

- 28.1 赢证券拥有全权的选择权及绝对酌情权，决定凡因本协议引致或与本协议相关的任何争议、争执或申索、或由此导致的违约、终止或失效，须根据现时有效的《联合国国际贸易法委员会仲裁规则》及可能经本条修订的规则以仲裁方式解决。指定仲裁员的机构为香港国际仲裁中心。仲裁须于香港国际仲裁中心进行，并须只由一名仲裁员仲裁。任何有关仲裁须由香港国际仲裁中心根据本协议日期生效的香港国际仲裁中心仲裁规则进行，包括《联合国国际贸易法委员会仲裁规则》所包含的附加规则。仲裁程序所使用的语言应为英语。

29 风险披露声明

客户应于作出投资前，知悉金融市场存在的多种不同风险。本风险披露声明未能载列所有风险，并且可能不时经由附加风险披露修订或补充。

29.1 证券交易的风险

客户知悉证券价格常有变动，并有时可能会非常波动。证券价格可升可跌，甚至可变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。

29.2 买卖创业板股份的风险

创业板股份涉及很高的投资风险。尤其是该等公司可在无需具备盈利往绩或在无需预测未来盈利的情况下在创业板上市。创业板股份可能非常波动及流动性很低。客户仅应在经审慎及仔细考虑后，才作出有关的投资决定。创业板市场的较高风险性质及其他特点，意味着这个市场较适合专业及其他认识程度足够的投资者。现时有关创业板股份的数据可以在香港联合交易所有限公司所操作的互联网网站上找到。假如客户对本风险披露声明的内容或创业板市场的性质及在买卖创业板股份所涉及的风险有任何不明白或不理解之处，应寻求独立的专业意见。

29.3 在香港以外地区收取或持有客户资产的风险

赢证券在香港以外地区收取或持有客户资产将受到有关海外司法管辖区适用的法律和规则所监管，而该等法律和规则与证券及期货条例（香港法律第571章）及其规则或有不同。因此，该客户资产未必能享有在香港收取或持有客户资产所能获得的相同保障。

29.4 人民币计值证券的特定风险

1. 人民币投资受汇率波动而可能产生获利机会或亏损风险。客户如将人民币兑换为港币（「港币」）或其他外币时，可能受人民币汇率的波动而招致损失。
2. 目前人民币并非完全可自由兑换，而通过银行进行人民币兑换亦受每日限额限制。如客户需兑换的人民币金额超过此每日限额，须预留时间以备兑换。
3. 客户如希望透过银行收取人民币款项（例如售卖所得款项及股息），须开立人民币银行账户作交收之用。
4. 结单及成交单据所示任何与人民币证券交易有关的人民币兑换乃基于交易所在有关交易日上午十一时正或交易所不时规定的其他时间就该货币所提供的现行汇率而进行。但是，实际于交收或其他兑换日进行的人民币兑换将由赢证券以主事人的身份按市场当时通行汇率而决定之汇率进行。
5. 如客户提供用于交收之款额为人民币以外之货币，赢证券将以主事人的身份按市场当时通行汇率以其所决定之汇率将交收之款额兑换为人民币。
6. 人民币证券将以人民币交易及交收，但是所有交易相关费用（包括印花税、证监会交易征费及交易所交易费）均会由赢证券代表客户以港币支付予税务局、证监会及交易所（视情况而定）。在人民币交收款额中，赢证券会将相当于交易相关费用的款额兑换成港元以作交收之用。就交易相关费用的 外汇兑换所产生的任何收益或亏损应由赢证券（而非客户）负责。客户无权就上述货币兑换产生的任何收益作出任何索偿。

29.5 提供代存邮件的授权书的风险

假如客户已申请使用赢证券的信件留存服务，客户须尽速亲身收取所有成交单据、确认及结单，并加以详细阅读，以确保可及时侦察到任何差异或错误。

29.6 在香港联合交易所有限公司买卖纳斯达克美国证券交易所证券的风险

按照纳斯达克—美国证券交易所试验计划（试验计划）挂牌买卖的证券是针对认识程度足够的投资者为对象。客户在买卖该项试验计划的证券之前，应先咨询大湾区深港的意见和熟悉该项试验计划。客户应知悉，按照该项试验计划挂牌买卖的证券并非以香港联合交易所有限公司的主板或创业板作第一或第二上市的证券类别加以监管。

29.7 交易设施

电子交易设施是由基于计算机部件的系统支持，买卖盘传递、执行、配对、登记指示或结算交易。与所有设施及系统一样，它们可能会遭受短暂干扰或失灵。客户追讨若干亏损的能力可能受限于系统供货商、市场、结算行及／或参与就承担责任而实施的限制。该等限制可能有异，客户应就此方面向其交易的商号询问详情。

29.8 电子交易

于一个电子交易系统上进行交易可能有别于在其他电子交易系统上进行交易。如果客户在一个电子交易系统上进行交易，客户将要面对与系统相关（包括硬件及软件失灵）的风险。任何系统故障均可能导致未能按照客户的指令执行指示，又或根本没有执行客户的指示。

29.9 交易所以外进行交易的风险

于若干的司法管辖区，并且仅限于受管制的情况下，某些商号可获准进行交易以外的交易。与客户交易的商号可能作为客户在该宗交易的手方。情况是有可能难以或不能将现有仓盘平仓、评估价值、确定公平价值或评估所面对的风险。因此，此等交易可能涉及更大风险。交易所以外进行的交易可能监管较少或由另一个监管机制监管。客户于进行该等交易前应熟悉适用的规则及其随附的风险。

1. 非交易所买卖产品并非保本产品。倘若投资产品之走势与投资者之观点相违，投资者可能损失部分或全部投资本金，甚至大于投资本金。
2. 非交易所买卖产品并不在受规管的交易所上市，其可能欠缺活跃的二级市场及/或流动性提供者，导致产品流通性较低及较大的买卖差价。投资者可能不能实时平仓及/或需以较大折让平仓。
3. 非交易所买卖产品可能不受交易所或监管机构的披露要求限制。在缺乏充足及透明讯息下可令投资者较难明白该产品及作出相关投资决定。
4. 非交易所买卖产品可能不受交易所或监管机构的规管所限制，非交易所买卖产品之投资者所得的保障可能较低。
5. 交收可能缺少中央结算所执行，其中或涉及人手及复杂过程。交收过程未必得到保证。

6. 非交易所产品可能没有报价服务, 投资者亦未必得到交易信息。
7. 发行人及担保人可能未能履行合约责任。
8. 因应不同的发行地及交易地, 对非交易所买卖产品所受的法规要求亦会不同, 包括但不限于税务。就法规而言, 全球未有一个统一的要求。
9. 非交易所买卖产品或具有高度特异性质, 包括但不限于风险回报特性、或然性条款、法律及税务特性等, 投资者应先彻底理解相关发行文件及销售文件。至于非上市公司之投资者, 他们亦应先彻底理解公司的公司章程及其他相关的公司文件。

29.10 于交易所买卖的衍生权证、投资于衍生工具的基金、牛熊证及股票挂钩票据（以下统称「衍生产品」）的风险

以下的风险披露并无注明衍生产品的所有风险。客户若对衍生产品的风险有任何考虑或疑问, 客户应在作出任何投资决定前, 咨询独立专业顾问的意见。客户于投资衍生产品前, 应该先评估其承受风险的能力及财务状况、产品特性及发行人的信用借贷能力。除非客户完全明白及愿意承担投资衍生产品的风险, 包括亏蚀投资本金的全数, 否则不应投资衍生产品。

1. 投资衍生产品的一般风险

- i. 衍生产品是复杂及具杠杆效应的产品, 并涉及高度风险。
- ii. 衍生产品是有限期的及将于到期日失效。衍生产品的时间值会随时间而递减, 并于到期日时变成完全没有价值, 造成投资本金全数亏蚀。
- iii. 衍生产品的价格波幅远高于其相关资产的价格波幅。衍生产品的价格会取决于多项因素, 包括但不限于利率、距离衍生产品到期的剩余时间、相关资产的价格、与衍生产品联系的相关资产价格的波幅、相关证券的流量等。这些因素的轻微波动, 可能导致衍生产品的价格大幅改变。当两个或以上的因素同时对衍生产品行使效力, 衍生产品的价格可能会难以预测。
- iv. 衍生产品有机会流量不足。若衍生产品的相关资产暂停买卖, 衍生产品的交易亦可能会被暂停。流量提供者有可能是该衍生产品的唯一市场参与者, 因此衍生产品的次级市场可能是有限的。客户不获保证可随时按其意愿平仓。
- v. 客户会面对有关衍生产品的交易对手风险。若衍生产品的发行人及/或保证人失责, 客户可能损失全部投资本金。

2. 衍生权证的特定风险

衍生权证是一项投资工具, 予以投资者权利(但非责任)在指定日期或之前以预定价格购入或出售相关资产(例如股票)。衍生权证有机会流量不足。当衍生权证流量提供者认为衍生权证的公平价值为低于0.01港元, 流量提供者没有责任提供衍生权证买盘价。有关衍生权证在到期时可能会完全没有价值。客户可能需持有该衍生权证直至到期, 同时客户可能损失全部投资本金。

3. 衍生工具的交易所买卖基金的特定风险

交易所买卖基金可投资于股份指数期货合约及其他衍生工具。衍生工具价格变化幅度甚大, 并偶尔会出现急速大幅变动。与传统证券相比, 衍生工具较容易受利率变动或市价突然波动所影响, 原因为衍生工具所要求之按金较少, 且衍生工具所涉及之杠杆效应极高。故此, 衍生工具出现相对较为轻微之价格变动, 有可能实时导致交易所买卖基金蒙受重大损失(或收益)。倘交易所买卖基金投资于衍生工具而非只投资于传统证券, 其损失亦会较大。此外, 不少衍生工具均不在证券交易所买卖。因此, 进行涉及衍生工具交易之交易所买卖基金须承受因该交易所买卖基金之任何交易对手未能或拒绝履行合约责任之风险, 因而令交易所买卖基金须承受额外流动性风险。由于场外衍生工具市场一般并非由政府机关监管, 而该等市场之参与者亦毋须就买卖之合约持续作价, 故此上述之风险亦会受到影响。

4. 牛熊证的特定风险

- i. 牛熊证设有固定到期日, 并紧贴相关资产(例如股票、指数、商品及货币)的表现。牛熊证有牛证和熊证之分, 客户可以看好或看淡相关资产而分别选择买入牛证或熊证。
- ii. 当相关资产价格触及提前赎回价, 发行商会收回有关牛熊证。当牛熊证被收回后, 该牛熊证不可再次复牌, 即使相关资产价格及后反弹至有利水平, 投资者亦不会因此获利。任何在此强制提前赎回事宜后始执行的交易将不被承认并会被取消。客户应注意牛熊证是复杂及具杠杆效应的投资, 亦未必适合所有投资者。牛熊证的杠杆作用可扩大潜在回报及潜在亏损。在最差的情况下, 客户可能会损失全部投资本金。当牛熊证交易接近提前赎回价时, 客户应加留意。
- iii. 即使牛熊证设有流量提供者, 投资者不获保证可以随时按其意愿以其目标价买入或沽出牛熊证。

5. 股票挂钩票据的特定风险

股票挂钩票据是由票据/存款与期权结合而成, 其回报是基于相关资产的价格表现而厘定。其最大回报通常受限于一个预先订定的金额。如相关资产的价格走势与客户的预期出现重大程度的相反, 客户可能损失全部投资本金。大部份的股票挂钩票据并非低风险产品。客户需承受发行商的信贷风险, 而其回报主要视乎相关资产价格的未来走势。股票挂钩票据是涉及衍生工具的结构性产品。其最大回报是有上限的, 但其潜在损失可能很重大。客户在决定投资前阅读所有有关销售文件, 以了解股票挂钩票据的特性及风险, 均为犹其重要。

29.11 投资美国交易所上市或场外交易证券或美国衍生工具的特定风险

1. 客户在投资任何受美国法律规管市场的证券或证券相类似的工具前, 应先了解适用于该等交易的美国规例。美国法律通常适用于美国市场交易, 无论客户所属的国家法律是否亦同时适用。
2. 有众多(但此非指全部)股票、债券及期权均在美国证券交易所挂牌及交易。纳斯达克以往是交易商之间的场外交易市场, 现亦已成为一家美国交易所。就在交易所上市的股票、债券及期权而言, 每家交易所会发布补充美国证券交易委员会规例的规则, 以保障在该交易所进行买卖证券的个人及机构。

29.12 投资债券的风险

1. 客户明白，投资级别债券是指具有标准普尔、惠誉或穆迪「BBB／Baa」或以上信贷评级的债券。这代表债券发行者至少具备足够的保障基础，以履行其财政债务承担。信贷评级愈高，表示发行者的债务承担能力愈强。
2. 债券为一种投资产品。客户明白债券投资并非银行存款，其不受香港存款保障计划保障。除非已完全了解并愿意承担与债券投资相关的风险，否则客户不应该进行债券投资。对于不在联交所上市的债券，所有交易将为场外交易，倘发生中介人失责事件，投资者将得不到为上市证券设立的投资者保障基金提供的赔。
3. 债券表现受发行人的实际和预计借贷能力所影响。就偿债责任而言，债券不保证发行人不会拖欠债务。在最坏情况下（如发行人无力偿债），若发行人就债券违约，客户可能无法取回债券的利息和本金。
4. 客户明白债券主要提供中长期的投资，并不是短线投机的工具。客户应准备于整段投资期内将资金投资于有关债券上；若客户选择在到期日之前提早出售债券，可能会损失部份或全部的投资本金。
5. 不排除存在发行人未能如期向投资者支付利息或本金的风险。债券持有人承担发行人信贷风险，不能向赢证券追讨任何赔偿，除非赢证券本身为发行人。
6. 利率上升时，定息债券的价格通常会下降。如果投资者打算在到期日之前出售其债券，所得的金额可能会低于买入价。
7. 于买卖以外币计值的债券时，投资者将要承受汇率波动的风险。当外币贬值时，投资者可收回的利息或本金在折算回本地货币后将会减少。
8. 如果投资者在债券到期前需要现金周转或打算将资金转作其他投资，可能会因为债券二级市场流通欠佳，而未能成功沽出现。
9. 如果投资者持有的是「可换股债券」或「可转换债券」，投资者将需要承受有关正股所带来的股票风险。
10. 本公司提供债券的参考价格，其价格可能会因市场变动而波动。客户明白信贷评级的升降会对债券价格构成重大影响，影响债券市场价格的因素包括但不限于利率、债券息差及流通性溢价的波动，而孳息率的上落对长期期的价格影响一般较大。买卖债券带有风险，投资者未必能够赚取利润，反而可能会招致损失。股票价格下跌一般会导致债券价格下跌。
11. 客户明白买卖债券可能会出现交易对手风险，即合约对方不履行合约责任而令交易对手承受损失的风险。客户明白在评估合约时，须衡量有关风险。

29.13 投资杠杆及反向产品的特定风险

1. 杠杆及反向产品是一种采用基金结构形式的衍生产品，其股份/基金单位可于香港联交所买卖。与传统跟踪指数的交易所买卖基金不同，杠杆及反向产品在于提供相等于相关指数特定倍数的单日回报。然而，投资者持有杠杆及反向产品超过一日或更长时期时，该产品的回报可能会偏离相关指数的表现，两者之相关性甚至有所变化。
2. 杠杆及反向产品并非保本产品，其涉及之投资风险并非为所有投资者而设。
3. 杠杆及反向产品的杠杆及重新平衡操作，使其价格波动大于传统交易所买卖基金。
4. 在杠杆效应下，杠杆及反向产品之盈亏会被放大。当相关指数变动，或者当相关指数的计价货币与杠杆及反向产品之基准货币相异时，杠杆及反向产品的盈亏会被倍大。
5. 杠杆及反向产品并非为长线持有而设，长线持有即投资时期长于杠杆及反向产品的重新平衡期。每日重新平衡操作及复息效应会导致投资回报率偏离相关指数表现；尤其当杠杆倍数上升、投资反向产品及持有时间愈长。
6. 由于重新平衡操作在相对较短时间进行，有关杠杆及反向产品可能更受市场波动风险影响和面对较高的流通风险。
7. 市场中断、规管限制或市场异常波动或会影响每日之重新平衡操作，甚至令重新平衡操作无法于交易日完结前完成。因此杠杆及反向产品于交易日内的回报可能会多于或少于相关指数的杠杆或相反回报。
8. 每日重新平衡操作衍生的经纪佣金及交易费用会高于传统交易所买卖基金。
9. 由交易衍生的费用及开支或会导致杠杆及反向产品及相关指数的关联性降低。
10. 杠杆及反向产品可能采用期货合约作为追踪策略，当中涉及期货相关风险，包括高波动性、杠杆、转仓及保证金等风险。期货合约的杠杆成份或会令亏损远大于投资在期货合约的金额。产品投资于期货合约的名义金额亦会因此存在严重亏损的高风险。产品资产组合的价值或会因转仓成本而受到负面影响。有关效应在杠杆比率较高的产品身上会更加明显。
11. 杠杆及反向产品在部分情况下会提前终止运作。例如在没有市场庄家或相关指数不再可供作为基准时。杠杆及反向产品必须在最后一名庄家辞任生效时同时终止运作。
12. 反向产品可能会损失大部分或所有价值，如果相关指数长时间上升；又或相关指数的计价货币与反向产品的基准货币相异，而该计价货币汇价长时间上升时。

29.14 投资股票挂钩票据的特定风险

股票挂钩票据是涉及衍生工具的结构性产品，其回报是基于相关资产的价格表现而定。购入股票挂钩票据时，投资者已等同间接沽出正股的期权。投资者须注意以下几点。

1. 投资者需承受正股及股票市场价格波动的风险、派息及公司行动之影响及对手风险，并要有心理准备在票据到期时可能会收到股票或只收到比投资额为少的款项。
2. 如正股价格变动与投资者事前看法不同，投资者可能会损失部分甚至全部本金。

3. 投资者应注意，正股因派息而出现的除息定价或会影响正股的价格，以致连带影响股票挂钩票据到期的偿付情况。投资者亦应注意，发行人可能会由于正股的公司行动而对票据作出调整。
4. 股票挂钩票据的孳息大都较定期存款及传统债券提供的利息为高，但投资回报只限于票据可得的孳息。
5. 投资者应向经纪查询买卖股票挂钩票据以及票据到期时因收到款项而涉及的收费和费用。联交所发布的准孳息数字并无将这些费用计算在内。

29.15 与复杂产品相关的风险

以下的风险披露并无注明交易所买卖之复杂产品的所有风险。客户若对复杂产品的风险有任何考虑或疑问，客户应在作出任何投资决定前，咨询独立专业顾问的意见。客户于投资复杂产品前，应该先评估其承受风险的能力及财务状况、产品特性及发行人的信用借贷能力。除非客户完全明白及愿意承担投资复杂产品的风险，包括亏蚀投资本金的全数，否则不应投资复杂产品。

1. 交易所买卖之复杂产品 (下表列举交易所买卖之复杂产品, 然而并非详尽无遗)

- a) 于联交所买卖的股票衍生工具 (例如衍生权证及牛熊证)
- b) 证监会认可及于联交所买卖的合成交易所买卖基金及期货交易所买卖基金
- c) 股票挂钩票据 (“ELI”)
- d) 证监会可能不时指明的任何其他投资产品
- e) 杠杆及反向产品

2. 其他复杂产品

- a) 复杂债券。复杂债券是指具有某些特点的债券（包括（但不限于）属永续性质或后偿性质的债券，或那些具有浮息或延迟派付利息条款、可延迟到期日，或那些属可换股或可交换性质或具有或然撇减或弥补亏损特点的债券，或那些具备非单一信贷支持提供者及结构的债券）及 / 或由一项或以上特点组成的债券。
- b) 证监会根据《单位信托守则》认可并属于衍生产品基金的基金。
- c) 证监会根据《单位信托守则》第8.7条认可的基金（即证监会认可对冲基金）。
- d) 证监会认可的非上市结构性投资产品（包括证监会认可股票挂钩存款、股票挂钩投资工具 / 投资等）。
- e) 其他并非在交易所买卖的结构性投资产品。
- f) 证券型代币。
- g) 虚拟资产。
- h) 证监会可能不时指明的任何其他投资产品。

29.16 与复杂产品相关的警告声明

以下列举与复杂产品相关的警告声明并非详尽无遗。

1. 投资者应就复杂产品审慎行事。
2. 投资者或会蒙受大于投资金额的损失。
3. 就发行人提供未经证监会审阅的要约文件或数据的复杂产品而言, 投资者应知悉相关要约文件未经证监会审阅, 并就该要约审慎行事。
4. 就被形容为已获证监会认可的复杂产品而言, 投资者应知悉证监会对该复杂产品之认可, 不表示获得官方推介或证监会认可不等如对该产品作出推介或认许, 亦不是对该产品的商业利弊或表现作出保证。
5. 就提供之过往业绩数据, 投资者应知悉往绩并非预测日后业绩表现的指标。
6. 投资者应知悉, 部分复杂产品只供专业投资者买卖。

29.17 风险知悉及同意

本协议内所载风险已经由赢证券的持牌人作出解释，且客户承认并确认其理解上述风险披露内容。然而，上述风险披露内容不应视为详尽无遗。客户在作出投资决定前仍须对产品之特性作出深入了解。若客户不清楚该投资产品对客户适合与否，客户则不应认购该产品。

30 合适性

倘若赢证券向客户游说出售或推荐任何金融产品，该金融产品必须在顾及客户的财务状况、投资经验和投资目的下合理及适合客户。本公司要求客户签署的本条款及条件任何其他条文或任何其他文件及本公司要求客户作出的任何陈述均不会减损本条的效力。

[附录一] 保证金融资及保证金规定

本附录应结合客户协议一并阅读，及除非另有界定，否则客户协议中所界定的词汇在本附录使用时应具有相同的涵义。

鉴于赢证券有限公司（「赢证券」）同意在客户的要求下向客户提供或继续提供保证金融资，客户同意受下列条款所约束：

1. 定义及释义

1.1 此等条款补充赢证券的证券买卖条款（及其不时修改及／或补充的版本）。若此等条款与赢证券的证券买卖条款有任何差异之处，均以此等条款为准。在此等条款中任何对「协议」的提述，均指证券买卖条款（经此等条款所修改及补充）中所定义的「协议」。

1.2 赢证券的证券买卖条款（及其不时修改及／或补充的版本）中所定义的字句，除非此等条款另有所指，在此等条款中应具有相同意义。

1.3 在此等条款中，下列词语及词句具下列解释：

「 合资格证券 」	指赢证券不时按其酌情权订定并通知客户的该等证券；
「 市价 」	就任何个别证券于任何特定时间而言，指赢证券按其绝对酌情权决定有关证券于有关时间在相同种类证券一般买卖的市场出售可得的市场价；
「 保证金账户 」	指用于提供保证金融资的账户；
「 保证金 」	指客户存入或此后于任何时间赢证券确认需要存入、转移或导致转移至由赢证券或其代名人持有的金钱及合资格证券，作为证券户口的抵押品；
「 欠款 」	指客户于任何有关时间客户在保证金证券贷款项下或因其他原因而向赢证券承担的全部责任（不论是现有或将来的、实际或须待确定的、共同或个别的）；
「 抵押债务 」	指用于提供保证金融资的账户；

1.4 在此等条款中，凡提及「条」均指对此等条款中的条款。

1.5 如此等条款适用，客户户口应作为一个保证金户口。

2 本附加条款之适用

2.1 条款之所有条文适用于保证金账户。

2.2 客户须根据一般条款及本保证金帐户之附加条款及电子交易服务之附加条款（如适用）及新上市证券之附加条款（如适用）与经纪开立及维持保证金账户。

3 保证金融资

3.1 保证金融资的限额应为赢证券不时通知客户的金额。

3.2 依据本协议条款及任何由赢证券向客户不时指明的条款及条款，赢证券向客户为买卖证券而提供保证金融资。

3.3 保证金融资的用途是为客户通过其证券户口不时购入或持有为赢证券所接受的证券提供融资。

3.4 赢证券有权按其绝对酌情权于任何时间通知客户增加或减少保证金融资的限额、取消或终止保证金融资、拒绝提供任何保证金融资（不论其限额是否已超越）、或要求立即偿还协议项下就保证金融资或其他原因当时欠付赢证券的所有或任何金额（不论是本金、利息或其他）。

3.5 客户授权赢证券可动用该融资，用作购买证券及继续持有证券或支付佣金或与保证金有关账户运作而引致的费用或其他欠赢证券的款项。该融资须于要求下清还，而赢证券有绝对的酌情权更改第2条的有关条款或于任何赢证券觉得适当的时候终止该融资。赢证券并无责任向客户提供财务协助。为避免疑问，如果客户的任何保证金账户出示借方结余，赢证券无义务而且不应被视为有义务提供或继续提供任何财务通融。尤其是(但不限于)，赢证券允许任何保证金账户出现借方结余，不代表赢证券有任何义务在任何随后的情况下提供垫款或代客户承担任何义务，而客户对赢证券所允许出现的任何借方结余应有的义务不因此而受影响

3.6 在没有明显错误的情况下，由赢证券出具指明客户按保证金融资或其他原因在任何特定时间到期并须向赢证券缴付结欠金额的证书应对客户为最终证明并具约束力。

3.7 赢证券兹此获授权以保证金融资支帐，以作支付客户就其购买证券应付赢证券的金额或应付赢证券的任何佣金或其他费用或开支。

4 保证金通知

4.1 客户应维持保证金，并当赢证券按其绝对酌情权确定需要就保证金百分率及保证金融资提供足够的担保及应赢证券要求，按照赢证券列明的该等金额、方式及时限、缴付金额或将额外保证金金额存入一个指定户口（「**保证金通知**」）。保证金通知必须以可动用资金或存入证券及／或其他由赢证券兴业列明及客户拥有良好且无产权负担的业权的资产缴付。除非保证金通知在所订明的时间内被履行，赢证券可按其绝对酌情权，拒绝接纳任何指示而毋须对因其不接纳或不进行任何指示而产生或与之有关的任何损失负责。

4.2 客户须在赢证券指明的时限及方式提供及维持足够的有关抵押品及提供该等额外的有关抵押品，以遵守经纪订立的保证金规定。赢证券有权行使其绝对酌情权，厘定所需有关抵押品的数额、种类及形式、交付的方式、计算可允许价值的基准及交付的时限。赢证券可按其绝对酌情权在不须事先通知客户情况下，不时更改保证金规定。如果客户未能根据本第4.2或4.3 或4.4 条提供足够的有关抵押品，这将会构成失责事件，而无须给予客户事先通知经纪有权处置有关抵押。

- 4.3 如赢证券提出有关抵押品或保证金的要求时未有指明时限，客户则须在该要求时起计一小时内（或按赢证券规定更早时限）遵守该要求。客户亦同意于赢证券要求时立即悉数偿还因保证金融资欠下债项。所有就保证金的首笔及之后付款，一律应为实时可动用资金，且赢证券有绝对酌情权规定货币种类及金额。
- 4.4 尽管有第4.1、4.2及4.3条的规定，赢证券无责任通知客户未能维持保证金。如果赢证券单独认为其按照第4.11及4.2条催缴额外保证金为不切实可行（包括但不限于发生以下情况的转变或发展）则赢证券可依其绝对酌情权采取适当行动：
- (a) 涉及本地、国家或国际货币、金融、经济或政局或外汇管制可能出现转变，导致或赢证券认为可能导致香港或其他地区的股票、货币、商品或期货市场出现重大或不利波动；或
 - (b) 产生可能对客户的情况或营运有重大不利影响的状况；则赢证券应被视为已按其确定的方式及／或金额作出保证金通知，而客户须缴付该实时到期的额外保证金。
- 4.5 (a) 如果客户未能维持保证金或未有履行赢证券作出的保证金通知，或赢证券已取消或终止保证金证券贷款，赢证券可在无须申索、通知、采取法律程序或其他行动于有关市场或以私人协议形式按赢证券绝对酌情权认为适合的条款在并不受任何客户的信托、索偿、赎回权利及衡平行法的权利的影响下出售、变现、赎回、清算或以其他方式处置证券户口内的证券或其任何部分。
- (b) 任何因上述出售、变现、赎回、清算或处置而取得的款项将按照赢证券所选择的先后次序处理，直至欠负赢证券的欠款经已偿付或已维持所需的保证金。在一般情况下，赢证券只会出售、变现、赎回、清算或处置足以满足上述要求的数量的证券。无论如何，赢证券无须因出售、变现、赎回、清算或处置多于足以满足上述要求的证券而对客户负上任何责任。客户无权向赢证券就任何因上述的出售、变现、赎回、清算或处置或计划出售、变现、赎回、清算或处置而引起的损失向赢证券作出任何索偿，不论引起有关损失的原因，亦不论有关证券若延迟或提早出售、变现、赎回、清算或处置或其他原因会否取得更好的价格。
- 4.6 客户承诺弥偿赢证券及其高级职员、雇员及代理人任何因客户违反其在协议下之责任而引致或与此有关之任何损失、费用、索偿、责任或开支，包括赢证券在合理及需要之情况下承担的任何费用。
- 4.7 本第4条应不抵触证券买卖条款中给予赢证券的权利及权力，包括但不限于该条款中的第10条及第18条。

5 初步保证金及额外保证金

- 5.1 客户须依据赢证券不时及随时要求之形式及金额及时间内，存入初步保证金及／或额外保证金。赢证券保留在赢证券可能认为适当之情况下修改任何保证金规定之权利，且客户应不时向赢证券查询适用保证金规定。
- 5.2 若客户未能遵守任何保证金追收通知或未能遵守客户协议之任何其他条款，赢证券有权在毋须进一步通知客户或获得客户事先同意之情况下，以任何方式就任何或所有于客户之保证金账户之证券进行交易平仓或斩仓。
- 5.3 客户须就赢证券随时作出之要求，向赢证券清偿所有保证金信贷之本金及累计利息，惟此段规定并不影响客户就保证金信贷向赢证券提供之任何抵押文件赋予赢证券之任何权利、权力及补偿

6 利息

- 6.1 客户应向赢证券支付就欠款按赢证券不时通知客户的利率计算的利息。除非另行订明，利息将从以保证金融资下日起按每年365日的基准每日累计，并且在经纪提出付款要求时，客户须实时支付。

7 还款

- 7.1 保证金融资之任何未偿还金额可随时清偿。在具备可动用资金之情况下及在本附录条文之规限下，已清偿之数额可以再借。

8 权力

- 8.1 在不影响此等条款下赋予赢证券的其它权力的原则，并在每个个别交易作为独立于赢证券与客户之间或由赢证券代表客户进行的任何其他交易的情况下，赢证券兹获授权代表客户放弃管有或控制由赢证券或其代名人持有或代客户持有的所有或任何证券，并在各种情况下按照适用法律、规例、规定及客户不时授予赢证券的任何授权的规定，出借、出售、寄存、押记或再押记全部或任何该等证券。客户现授权赢证券：
- (a) 将任何客户的证券及证券抵押品存放于认可财务机构（按银行条例定义），作为提供予向赢证券财务通融的抵押品；
 - (b) 根据证券及期货（客户证券）规则按证券借贷协议运用客户的证券及证券抵押品；
 - (c) 将客户的证券及证券抵押品存放于(1)认可结算所或(2)另一获发牌或获注册进行证券交易的中介人，作为解除赢证券的结算义务和满足赢证券的结算责任的抵押品。
- 8.2 客户知悉在取得按第8.1条所授予或提及的权力及客户可能授予的任何其他权力后，赢证券应可自由地按照该等授权及在适用的法律和法规容许的范围内买卖客户之证券。
- 8.3 按上述第8.1条客户的授权之有效期为由本条款之日期起计不多于12个月，并可于订立协议的历年完结或之前续期，随后之每个历年按次延续12个月。若赢证券兴业于现有授权期限届满前最少14日向客户发出书面通告，而客户在该授权期限届满前未有通知赢证券表明反对，则该授权应视为已被续期。上文提及的该通告应提醒客户有关授权期限将届满及通知客户除非客户表示反对，客户的授权将会以本条列出的相同条款续期，为期为12个月。客户可书面通知赢证券兴业撤销有关授权，而该授权撤销将于赢证券收到撤销通知书的实际日期后一个月生效。
- 8.4 在不影响赢证券根据此等条件及条款赋予的累算权利及申索下，当赢证券已取消或终止保证金证券贷款，赢证券可以行使绝对酌情权，结束客户的相关证券户口作为保证金户口及继续保持该户口作为现金户口，并在此后，经不时修订及／或补充的赢证券证券买卖条件及条款应为唯一

适用于该户口的一切证券买卖及相关服务的条款。

9 押记

- 9.1 客户以实益拥有人的身份，谨此以第一固定押记形式，向赢证券抵押所有有关抵押品的各种权利、所有权、利益及权益。这些包括但不限于任何额外或被替代的财产或就该等财产或额外的或获替代的财产的应累计或在任何时间透过赎回、分红、优先权、选择权或其他形式所提供的任何股息、已支付或需支付的利息、权利、权益、款项或财产，以作为持续的抵押品，以便偿还抵押债务。
- 9.2 即使客户作出任何中期支付或清结保证金有关账户或全部或部份付清有抵押债务及即使客户结束保证金账户及其后再重新开户，押记将仍属一项持续的抵押并仍有效力。
- 9.3 赢证券有权行使涉及有关抵押品的表决权及其他权利以保障其在有关抵押品的利益。倘若客户行使其在有关抵押品的权利，会与其在本协议的义务有所矛盾，或在任何形式下可能会影响经纪就有关抵押的利益，客户不得行使该权利。
- 9.4 只仍有未偿还的有抵押债务，赢证券有权在未事先通知或获得客户同意前，行使其绝对酌情权以其认为适合的条款及方式为保障其利益，处置或以其他方式处理有关抵押品（任何部份或全部），用以偿还抵押债务，尤其客户未能依赢证券要求提供的有关抵押品时或市场价格发生重大波幅时。如出售有关抵押品后，仍有缺欠，客户须实时向赢证券支付，用以弥补该不足之数。
- 9.5 客户须按要求向赢证券实时支付或偿还所有与执行或保障赢证券根据本协议享有的任何权力有关的费用（包括追数收费及以足额弥偿为基准的法律费用）及开支。
- 9.6 在不影响上述的概括性原则下，押记或其所抵押的数额将不会受以下所述任何事物影响：
- (a) 就有抵押债务，经纪现时或将来所持有的任何其他抵押、担保或弥偿；
 - (b) 任何抵押、担保或弥偿或其他文件的任何其他修订、更改、宽免或解除（包括押记，除有关的修改、修订、宽免或解除外）；
 - (c) 赢证券就任何抵押、担保或弥偿或其他文件（包括该押记）的强制执行或没有强制执行或免除；
 - (d) 不论由赢证券向客户或其他人士所给予的时间、宽限、宽免或同意；
 - (e) 不论由经纪或任何其他人士所作出或没有作出根据本协议条款的任何提供有关抵押品或偿还款项的要求；
 - (f) 客户的无偿债能力、破产、死亡或精神不健全；
 - (g) 赢证券与任何其他人士进行合并、兼并或重组或向任何其他人士出售或转移经纪的全部或部份业务、财产或资产；
 - (h) 在任何时候客户对赢证券或任何其他人士所存在的任何申索、抵销或其他权利；
 - (i) 赢证券与客户或任何其他人士订立的安排或妥协；
 - (j) 涉及该融资的任何文件的条文或任何抵押、担保或弥偿（包括该押记）之下及有关的条文的不合法性，无效或未能执行或缺陷，不论原因是基于越权、不符合有关人士的利益或任何人未经妥善授权、未经妥善签订或交付或因为任何其他缘故；
 - (k) 任何根据涉及破产、无偿债能力或清盘的任何法律可以避免或受其影响的协议、抵押、担保、弥偿、支付或其他交易，或任何客户依赖任何该等协议、抵押、担保、弥偿、支付或其他交易所提供或作出的免除、和解或解除，而任何该等免除、和解或解除因此须被视为受到限制；或
 - (l) 任何由赢证券或任何其他人士所作出或遗漏或忘记作出的事物或任何其他交易、事实、事宜或事物(如果不是因为本条文)可能在运作上损害或影响客户在与保证金融资有关的本协议条款项下的责任。

10 账户中的证券

- 10.1 在客户于账户中的证券抵押品所获取的对待及处理须符合《证券及期货条例》的规定，尤其在联交所营办的市场上市或交易的证券抵押品或认可集体投资计划的权益（根据《证券及期货条例》定义）的证券抵押品且赢证券于香港收取或持有该等证券（「本地证券抵押品」），有关证券将：
- (a) 被存放于经纪在认可财务机构、获证监会核准的保管人或另一获发牌进行证券交易的中介人在香港开立及维持指定为信托账户或客户账户的独立账户作稳妥保管；或；
 - (b) 被存放于赢证券以其名义在认可财务机构、获证监会核准的保管人或另一获发牌进行证券交易的中介人的账户；或
 - (c) 以客户或经纪的名称登记。
- 10.2 只就客户保证金账户拥有的任何证券，（除本地证券抵押品，如根据《证券及期货（客户证券）规则》的第3条不适用，不论客户是否使用保证金贷款）而言，客户谨此授权经纪，可用其酌情权以其认为适合的任何方式及用途（包括但不限于作为提供给经纪之财务通融之抵押品），存放、转让、借出、质押、再质押、回购或以其他方式处理客户之该等证券。
- 10.3 客户须单独承担赢证券以第10.1条及第10.2条所述或其他方式代客户持有的任何证券引致的风险，赢证券概无责任替客户就各类风险购买保险。赢证券亦无须承担按第10.1条及第10.2条中涉及第三者所引致之损失、费用或损害，包括但不限于第三者的欺骗或疏忽所引致的损失。
- 10.4 凡由赢证券代客户持有不以客户的名义登记的证券抵押品，其任何就该等证券的应计股息、分派或利益将会由赢证券代收，然后记入客户的有关账户（或者按协议付款给客户），赢证券可就此收取合理行政费用。倘该等证券属于赢证券代客户以及其他客户持有较大数量的同一证券的一部份，客户有权按其所占的比例获得该等证券的利益，赢证券也可就此收取合理行政费用。倘持有客户的证券以提供保管服务的其他人士未能作出有关的分配，赢证券不须为此而负上任何责任。。赢证券亦可依照客户事先的具体指示就该等证券代客户行使表决权。
- 10.5 只要客户仍对赢证券欠任何债项时，赢证券有权拒绝客户提取证券抵押品的要求，以及客户在未获赢证券事先同意时，无权提取任何证券抵押品。
- 10.6 赢证券不须向客户交还客户原先所交付或存放的证券，而只会向客户交付还同一类别、面值、名义数额及等级的证券。

- 10.7 在不损害赢证券可能拥有的其他权利和补救前提下，赢证券获授权处置不时由客户收取或代客代持有的证券抵押品，以解除由客户或代客户对赢证券或第三者所负的法律責任。
- 10.8 在不影响赢证券任何其他的权利或补救方法的原则下，客户授权并同意赢证券可以（其包括）下列一种或以上的方式去处理不时代客户收取或持有的本地证券抵押品：
- (a) 依据证券借贷协议运用任何客户的本地证券抵押品；
 - (b) 将任何客户的本地证券抵押品存放于认可财务机构，作为提供予赢证券的财务通融的抵押品；或
 - (c) 将任何客户的本地证券抵押品存放于(i) 认可结算所；或(ii) 另一获发牌或获注册进行证券交易的中介人，作为解除赢证券在交收上的义务和清偿赢证券在交收上的法律責任债务的抵押品。
 - (d) 除非客户于任何时候给予经纪不少于七(7)个营业日的书面通知撤销有关授权，此项授权由保证金账户的授权开户开始起计十二(12)个月内有效；但假若保证金账户中的债项仍未解除，则该项撤销将为无效。在有效期届满前没有被撤销的此项常设授权，可按照《证券及期货条例》下的有关规则予以续期或当作已续期。倘若客户要求撤销有关授权，或赢证券要求续期时，客户没有将常设授权加以续期时，赢证券保留权利终止本协议及保证金帐户的运作，而客户必须立即清还欠赢证券的债务。
- 10.9 证券及期货条例容许的情况下，客户同意赢证券有权为其本身的益处保留及无须向客户交代源自任何经纪向第三者为任何目的借出或存放客户的证券所获取的任何收费、收入、回佣或其他利益。

11 风险披露声明

金融市场存在各种不同风险，投资者于作出投资前必须留意。此风险披露声明未能尽录所有风险，并且可能不时为附加风险披露声明所修订或补充。

保证金买卖的风险

藉存放抵押品而取得融资进行交易的亏损风险可能极大。客户所蒙受的亏蚀可能会超过客户存放于赢证券作为抵押品的现金及任何其他资产。市场情况可能使附带执行买卖指示，例如「止蚀」或「限价」指示无法执行。客户可能会在短时间内被要求存入额外的保证金款额或缴付利息。假如客户未能在指定的时间内支付所需的保证金款额或利息，客户的抵押品可能会在未经客户的同意下被出售。此外，客户将要为其户口内因此而出現的任何缺欠数额及需缴付的利息负责。因此，客户应根据本身的财政状况及投资目标，仔细考虑这种融资安排是否合适客户。

提供再抵押证券抵押品授权的风险

向赢证券提供授权，容许其按照任何证券借贷协议书使用客户的证券或证券抵押品、将客户的证券抵押品再抵押以取得财务通融、或将客户的证券抵押品存仓，以作为履行及满足其结算责任及债务的抵押品，存在一定风险。

若客户的证券或证券抵押品是由赢证券在香港收取或持有的，则上述安排仅限于客户已就此给予书面同意的情况下方行有效。此外，除非客户是专业投资者，客户的授权书必须指明其有效期，而该有效期不得超逾12个月。若客户是专业投资者，则此等限制将不适用。

另外，若赢证券在有关授权的期限届满前最少14日向客户发出有关授权将被视为已续期的提示，而客户对于在现有有关授权的期限届满前以此方式将该授权延续不表示反对，则客户的授权将会（即在没有其书面同意下）被视为已续期。

现时并无任何法例规定客户必须签署此等授权书。然而，赢证券可能需要有授权书，以作例如向客户提供保证金贷款或容许将客户的证券或证券抵押品借出予第三方或作为抵押品存放于第三方。赢证券应向客户阐释将为何种目的而使用此等授权。

倘若客户签署授权书，并客户的证券或证券抵押品已借出予或存放于第三方，该等第三方将对客户的证券或证券抵押品具有留置权或可作出押记。虽然赢证券须就根据客户的授权书而借出或存放属于客户的证券或证券抵押品对客户负责，但任何赢证券的失责行为可能会导致客户损失其证券或证券抵押品。包括赢证券的大多数交易商均可提供不涉及证券借贷的现金户口。假如客户并不需要保证金贷款，或不希望其证券被借出或质押，则客户不应签署上述的授权书，并应要求开立现金户口。

[附录二] 有关香港个人资料（私隐）条例之通函（「通函」）

1. 客户可能需要或在日后可能被要求不时向赢证券提供客户之个人资料或信息。在执行赢证券及其联属人向客户提供的服务项下之交易的过程中，赢证券及其联属人将会或可能不时收集更多个人资料及信息（在本通函内，所有该等数据均称为「数据」）。
2. 客户必须向赢证券提供在「客户数据表格」或其他文件上的数据，而未能提供该等数据可能导致赢证券未能向客户提供服务，或未能透过客户开立的户口进行交易。
3. 赢证券可向下列人士提供客户的数据：
 1. 可能以其名义登记客户的证券或其他资产之任何代表人；
 2. 向赢证券提供营运行政、数据处理、财务、计算机、电讯、付款、证券结算、清付、专业或其他服务之任何承包商、代理、服务供货商、银行、基金公司或保险公司；
 3. 赢证券代表客户或与客户的户口有关而与其进行或拟进行交易之任何人士或该等人士之代表；
 4. 信贷资料机构，及在未如期付款时，收帐公司；
 5. 任何赢证券权利或业务的实质或潜在之承让人、受让人、参与人、分参与人、代表或继承人
 6. 证券交易所、政府机构、监管机构或其他机构或机关，无论是否受适用于赢证券及其联属人之法例、规例或其他法规所规定；及
 7. 执法机关（包括但不限于香港警察及廉政公署）。
4. 客户之数据可不时用作下列目的：
 1. 为客户的户口进行操作，致使客户就有关交易或其他事项所发出之指令生效，及执行客户之其他指示；
 2. 就有关客户的户口提供服务；
 3. 对客户进行信贷查询或调查及查明客户之财政状况及投资目标及容许或协助任何其他人士进行上述事项；
 4. 确定欠负客户或客户欠负的债务金额、或为惠及赢证券行使抵押品，押记权或其他权利及权益；
 5. 为赢证券之现有及日后之服务或产品（例如金融服务或产品）进行直接促销及市场推广，无论赢证券会否从中获得报酬；
 6. 容许与客户及／或客户之户口有关的赢证券权利或业务的实质或潜在承让人、受让人、参与人或分参与人评估拟以该让与、转让、参与或分参与为主体的交易；
 7. 遵守约束赢证券、其联属人或任何其他人士之任何法定、监管或其他规定；
 8. 进行法律所允许之核对程序（定义见私隐条例）；及
 9. 一切与上述有联系、有附带性及有关的用途。
5. 客户可要求获取一份由赢证券持有客户资料的副本，并可要求更改任何失准的数据。任何该等要求应寄发予赢证券之个人资料主任，地址为香港湾仔港湾道30号新鸿基中心25楼2537-2539室。赢证券可就任何该等要求收取合理费用。客户可查悉赢证券对于数据的政策及惯例及与请求获告知赢证券持有的个人资料种类。客户有权要求获告知会向信贷资料服务机构或收帐公司例行披露数据的项目，以及获提供进一步数据，藉以向有关信贷资料服务机构或收帐公司提出查阅和更改资料要求。客户在悉数清偿该户口的所有未偿欠款而结束户口时，可指示赢证券要求该信贷数据服务机构，从其数据库删除赢证券曾经提供的户口数据，惟是项指示须于结束户口后5年内发出，而该户口在紧接结束之前5年内，并无拖欠超过60天的记录。假如该户口有拖欠超过60天的记录，信贷数据服务机构可以保留有关记录，直至欠款悉数清偿之日起计满5年为止，或赢证券接获的解除破产令生效日期起计满5年为止，以较早发生者为准。
6. 赢证券需得到客户同意方可使用客户的个人资料作直接促销。如客户于客户数据表格上签署及表示同意受此通函约束，将被视为同意上述用途及目的。客户可随时免费要求赢证券停止使用客户之个人资料作直接促销。有关要求可寄发予上述地址之个人资料主任。
7. 本通函不会限制客户在私隐条例下享有的权利。
8. 本通函将成为客户与赢证券订定之所有合约、协议及其他具约束力的安排组成之一部份。

[附录三] 遵守AEOI(自动交换财务账户数据)

客户须在要求时向赢证券、其代理人或服务供货商提供关于客户及其实益所有人的文件或其他数据，以使赢证券、其代理人或服务供货商遵循及履行包括但不限于AEOI的适用法律及规则的要求及责任。客户特此同意，为遵守AEOI及其他适用法例，赢证券及其代理人和服务供货商可以收集、储存及处理从客户或因客户协议及 / 或客户之交易而获得的数据，包括赢证券与其任何代理及服务供货商之间可互相披露数据和赢证券向美利坚合众国、香港及 / 或其他司法管辖区之政府机构披露资料。在法律允许的范围内，客户特此豁免任何会妨碍赢证券及其代理人和服务供货商遵守AEOI及 / 或其他适用法例及法规的任何司法管辖区的资料保障、私隐、银行保密或其他法例或规例的任何条文及 / 或任何保密协议、安排或谅解的条款。客户确认这可以包括传送数据予一些在数据保障、数据私隐或银行保密法例方面并不严格的司法管辖区。客户须确保，客户或任何其代表因客户协议或客户之交易而向赢证券或其代理人或服务供货商披露关于第三方的数据时，该第三方已获提供该等数据，并已经给予该等同意或豁免，使赢证券及其代理人和服务供货商可以按本条款所述收集、储存及处理该第三方的数据。

1. 提供数据

1. 在赢证券要求时，客户须向赢证券确认 (i) 客户是否有权在收受款项时免受任何AEOI规定的扣减或预扣（「AEOI豁免人士」）；及(ii) 为令赢证券遵守AEOI（及令其联属公司遵守AEOI），在赢证券合理地要求时，向赢证券提供关于客户在AEOI的身份的表格、文件及其他数据（包括其适用转付率或美国税务条例或包括跨政府协议的其他官方指引所要求的其他数据）。
2. 倘客户根据上文所述向赢证券确认其为AEOI豁免人士，而之后客户发现其并非或已不再是AEOI豁免人士，客户须尽快通知赢证券。
3. 如客户没有按上文(a)段（为免生疑，如(b)段适用，包括(b)段）向赢证券确认其身份或提供表格、文件及其他数据，则：
 - a) 如客户没有确认客户是否（及 / 或保持）AEOI豁免人士，客户将不被视为AEOI豁免人士；及
 - b) 如客户没有确认其适用转付率，客户的适用转付率将被视为100%，直至客户向赢证券提供所需确认、表格、文件或其他数据。

2. 预扣或扣减

如赢证券须按 AEOI 或法例要求在付予客户的款项中预扣或扣减任何 AEOI 预扣税（包括因没缴交或延迟缴交该等税项而引起之惩罚或利息），赢证券可扣减该等税项，而无须增加任何付款或因赢证券作出有关预扣而进行赔偿。在客户协议所有目的下，客户皆被视为已全数收到该款项，没有任何扣减或预扣。在赢证券合理地要求时，客户须向赢证券提供该等额外数据，以决定该款项需扣减或预扣金额。